

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 22.

1919. a

Sisu: 1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — II lugemisel.

Asutawa Kogu koosolek 2. juunil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 93 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — II lugemisel.

2. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 4.35 min.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku.

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord — II lugemisel. Ajutise põhiseaduse komisjoni aruandja **L. Olesk**: Pärast wiimast koosolekut mingisuguseid ettepanekuid komisjonile ei tehtud ja sellepärast asun siis ettelugemisele (loeb): Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Pealkiri on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 1. Eesti on iseseisew ja rippumatu demokraatlik wabariik.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 2. Eesti wabariigi maa-allasse kuulub: Harjumaa, Läänemaa, Järwamaa, Wirumaa ühes Narwa linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa ühes Piirissaarega, Petserimaa (Petseri linn ühes Petseri, Irboska (Isborski), Pankowitsa ja Labotka (Slobodka) wallaga, Wõrumaa ühes Wana-Laitsina wallaga, Wiljandimaa, Pärnumaa ühes Ööpiku (Ipiku), Laatre (Mõisaküla), Kirbla, Arra ja Metsaküla wallaga, Salatsi wallast Heinaste alew, Walga linn ühes Walga, Paju, Sooru, Luke, Oomuli, Põdeli ja Ergmäe wallaga ning mund piiri-

äärsed mannermaakohad, kus Eesti rahwast elamas ja mille piiride lõpulik kindlaksmääramine naaberriikidega sünnib rahwuswaheliste lepingute läbi ja tingimistel, mis lepingutes ette nähakse: Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Ruhnu, Kihnu, Wormsi, Osmussaar, Pakri-saared, Naissaar, Äegna, Prangli-saared ja teised Läänemere, Riia ja Soome lahe saared ja leetseljakud, mis Eesti randa ümbritsewad, mis seespool järgmist piirkonda, alates Luuga jõe-suust Greenwichi idapikkuse 28°20' ja 24° 20' 15" wahel; põhjalaiuse 59° 50'-est lõuna pool, maha arwatud Suur- ja Wäike-Tütarsaar; põhjalaiuse 59°30' ja 57°49' wahel idapikkuse 21°-st ida pool juurde arwatud Ruhnu saar Greetagrundiga ja Sõrwesääre leetseljakud 30-ne, 15-ne, 14-ne ja 24 jalalised ja mille piirjooned kaartil nr. 1557 märgitud on.

Märkus. Eesti wabariigi maa-ala ulatus mere poolt on selle walitsemise ajutisele korrale juurdelisatud kaartile üles tähendatud.

J. Lõo (rhw.): Ma tahaksin siin sõna wõtta Wana-Laitsina walla kohta. On nimelt kolm Laitsina walda: Wana- ja Wastse- ja kroonu-Laitsina wallad. Wana-Laitsina wald on ühendatud Wastse-Laitsinaga. Esialgse projekti redaktsioonis on: „Ühes Laitsina wallaga“. Ma panen ette, et saaks maha jäetud sõna „Wana“, sest palju Eesti perekondi elab ka Wastse-Laitsinas.

J. Ammerman (sd.): Ma panen ette 2. paragrahwi wiimast lauset „ja mille piirjooned kaartil nr. 1557 märgitud on“ märkusesse üle wiia. Nõnda: „Eesti wabariigi maa-ala ulatus mere poolt on sellele walitsemise ajutisele korrale juurde lisatud kaartile nr. 1557 üles tähendatud“

A. Jürman (maal.): Siin on mõned wallad üles loetud, mis peaksid Läti osast nüüd Eesti ossa üle wiidud saama. Minule näib kahtlane olewat, et siia waldade hulka on üles wõetud need, mis sugugi iseseiswad wallad ei ole, nagu Kirbla. Niisugust walda ei ole, waid Kirbla on üks kogukond Ipiku wallast.

Niisama kahtlen, ma Arra ja Metsküla waldade juures; neid waldu ei ole, ka teada, need on ka kogukonnad, kas Ipiku ehk Laatre waldadest. See paistab väga puudulik olewat, kui meie nüüd üksikuid kogukondi hakkame kordama, mis teiste waldade sisse käiwad ja mis juba siin nimetatud on. Siis edasi on räägitud: „Salatsi wallast tuleb Heinaste alew“. Minu teada on ka Heinaste wald; nii siis, siin on eksitus, et Salatsi wallast wõetakse Heinaste alew. Asi peaks veel põhjalikumalt selgitatud saama; kui meie muidu ei saa teada, siis kuulame kohalikkude naaberwaldade käest järele, missugused wallad on need naabri Läti wallad. Kui meie jääks kuulujuttude järele ja wana kaartide järele kokkuseatud piiri juurde, siis tooks see meile palju eksitusi. Ma panen ette, et piiriküsimus ei saaks ära otsustatud ennem, kui meil kindlad teated on. Osa neist saaks wahest ehk siseministeeriumist, osalt aga peaks telegraafi teel järele küsima kohtadelt.

J. Tõnisson (rhw.): § 2 teises pooles, seal, kus hakatakse üles lugema piirisid merel, on komma, peab aga olema koolon, muidu ei ole see koht lihtsalt arusaadaw. Peale sõna: „mis seespool järgmist piirkonda“, peab olema koolon. Mina pean ühinema härra Jürman'i poolt ettetoodud mõttega, et seda wiisi umbkaudu piire mitte kindlaks määrata ei saa. Tegelikult oleks ettepanek, et meie jätame täna selle paragrahwi lahutiseks ja komisjon katsuks õige rutuliselt, — kas homseks — siseministeeriumist ehk mujalt teateid saada ja siis kahtluse all olevaid waldu ära tähendada, ja hääletada võime siis ka homme, mitte täna.

Aruandja **L. Olesk**: Mis härra Lõo poolt ette toodud, siis ei ole mul selle wastu, et sõna „Wana“ välja jääb. Ma mäletan, et meie komisjon kord sellega nõus oli, aga teistel koosolekutel, kus küsimus lõpulikult otsustati, ei ole mina mitte wiibinud, nii et ei tea, kas see „Wana“ mitte eksikombel sisse ei ole tulnud. Mis härra Jürman'i poolt ette toodud parandusse puutub, siis ei paista see minule väga tähtis olewat, kui „Salatsi wallast“ välja jätta. Lõpulikud piirid saawad rahwuswahelistes lepingutes kindlaks tehtud, sellepärast ei ole see nii tähtis, kuidas see siin kohal tehtud saab. Ja siis härra Tõnisson'i poolt ettetoodud komma on eksitus. Niisamuti härra

Ammerman'i parandus, et märkuse juurde lisatagu kaarti number 1557.

H. Press-Jansen (sd.): Kui komisjoni kirjatöimetajal on minul kohus järgmist teada anda. Komisjonis esimesel lugemisel wastuwõetud projektis on ainult „Laitsina wald“. Keegi rahwasaadik tegi märkuse, et on Uus- ja Wana-Laitsina wallad. Komisjoni koosolekul, kus see arutusele tuli, öeldi, et Wana-Laitsina wallas elawad cestlased ja Uues- lätlased ja sellepärast sai üles võetud Wana-Laitsina wald. Kes selle märkuse tegi, ei mäleta ma. Mis nüüd Salatsi wallasse ja Heinaste alewisse puutub, siis ei ole olnud see üldse komisjonis arutusel, ma tean seda kindlasti, sest see ei olnud neis punktides, wõi nendes komisjoni otsustes, mis meil laupäewal lugeda olid, mitte üles tähendatud. Ma mäletan küll, et koosolekul keegi rahwasaadik ettepaneku tegi, aga missugune see ettepanek oli, ei mäleta. Mis puutub Kirbla ja Arra waldadesse ja nõnda edasi, siis tegi komisjoni koosolekul komisjoni liige Kalbus selle kohta tähendusi, nimelt lugos tema nad üles, ja selles mõttes, et nad tõepoolest olemas on. Ja kõik uskusid seda, kes mitte seda maakolita ei tunne.

K. Parts (rhw.): Ma pean seda tähendama, et Salatsi wallast komisjonis juttu ei olnud; oli Heinaste wallast kõiges tema täiuses jutt, ja räägiti koguni, et Heinaste walla lõunapoolsest tiivast merijoon peale pidi hakkama, ja sel alusel on ka wist esimese kawa kokkuseadja, kes kaarti kokku seadis, sealt laiuskraadi võtnud. Mis puutub Kirbla alewisse ja Metsküla wallasse, siis olid need wallanimed komisjoni esimehel härra Kalbus'el staabist toodud. Kuigi need ka wahest iseseiswad wallad ei peaks olema, siis ei teeks see iseenesest midagi välja, sellepärast, et need igatahes on walla nimetused, on teatawate maakondade nimetused. Aga kõigeparemini oleks siiski, et komisjon katsuks ühendusse astuda maakonnawalitsusega kas telegraafi teel, et kindlaks teha, missuguseid nimetusi need wallad praegu kannawad.

A. Jürman (maal.): Ma kordan veel, et kui esimesel lugemisel Heinaste walla ette tõin, siis ei nimetatud mitte Salatsi walda, see on nüüd pärast tehtud. Meil on jutt Heinaste wallast ja ma näen, et siin on tegemist niisuguste osa-

dega, mida meie ei wõi sisse wõtta ilma. et sekeldus tuleb, ja parem on, kui meie seda küsimust tõsisemalt läbi arutame ja siis otsustame. Ja Kirbla walla kohta wõin öelda, et see on teise walla üks kogukond. Kui meie seda iseseiswa wallana loeme selle walla kõrwal, mille alla ta nüüd kuulub, see oleks mõtetu! Ja see Kirbla on sedawiisi sisse toodud, et komisjoni esimehe kätte sat- tus wana kaart, kus Kirbla, Arra ja Metsküla wallad weel iseseiswate waldadena üles tähendatud on. (Aruandja L. Olesk: Staabist.) Et see staabist oli, see ei anna weel põhjust, et see kaart wana ei ole. Kirbla wald on nüüd ära kaotatud ja on teise walla osa ja näeks näotu välja, kui meie kordame sedawiisi ja neid waldadeks loeme. Ma jään selle juurde, et meie otsekohe kuulaksime järele sealolewatest naaberwaldadest, et nemad meile saadaksid nende lähemate Läti piiridesse kuuluwate waldade nimetused.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **L. Olesk**: Ma tähendan, et need nimed, mis siin on, ei ole juhusli- sed. Kirbla, Arra ja Metsküla, kui ne- mad ka pärast Wene ajal administratiiv- selt on teistega ühendatud, siis ei tõenda see mitte, et neid waldu enne administ- ratiivset uuendust olemas olnud ei ole. On kindlasti teada, on kindlad teated ole- mas, et nad on olnud ja võib neid kind- lasti kui sarnaseid ühendada. Seda enam ei ole see, mille peale härra Jürman tähen- das, mitte wäga tähtis, sest selle läbi ei ole meie weel ise mingisuguseid kindlaid piire omandanud, waid meie tähendame siin ära ja need piirid saawad lõpulikult kindlaks tehtud lepingutes ja neil alustel, mis meie lepingutes ära tähendatakse. Ainult et meie ära tähendame, missugus- tel põhjustel meie umbes tahame sinna poole minna (K. Päts (maal.): Admini- stratsioon on tarwis sisse seada.) Meie saame sinna administ- ratsiooni sisse seada nendes kohtades, mis meie käes, sest ilma administrat- sioonita ei saa maakonda pidada, see on iseenesest mõista; mis aga meie käes ei ole, seal meie administratsiooni sisse ei sea. Ja isegi see, kui Heinaste alew mitte Salatsi wallas ei peaks olema — kui ma ei eksi, siis tõi seda härra Kalbus, wõi mõni teine ette, et Heinaste wald natu- kene põhjapool Salatsist ja Heinaste alew

Salatsi wallaga kokku ei lähe — õnne- tus see ei ole. Salatsi wald on lõuna pool Heinaste alewit.

Juhataja **A. Rei**: Siin on tehtud mitu ettepanekut: 1) Rhs. Lõo poolt: välja jätta Wana-Laitsina ees sõna „Wana“. 2) rhs. Ammerman'i poolt: § 2 lõpulause märkuse mahutada, 3) rhs. Jürman'i poolt on ettepanek tehtud teist paragrahwi tagasi anda komisjonile, kes rutuliselt muretses siseministee- riumist ehk mujalt tarwilikka teateid ja 4) rhs. Tõnisson'i ettepanek: „komma“ muuta „kooloniks“ sõna „piirkonda“ järele. Neist ettepanekutest on rhs. Jürman'i ettepanek sellepoolest tähtis, et kui ta läbi läheb, siis kukub iseenesest ära tarwidus hääletada teisi ettepanekuid — need ettepanekud wõiwad uuesti komis- jonis läbi arutatud saada. Sellepärast pan- nen ma rhs. Jürman'i ettepaneku, kui selle wastu ei waielda, esiteks hääletamisele. Kes on rhs. Jürman'i ettepaneku poolt, et see paragrahw läbitöötamiseks komis- joni tagasi saaks antud, palun kätt tõsta. (Hääletatakse ja loetakse hääli.) Poolt on 43, wastu 13 häält. Sellega on rhs. Jürman'i ette- panek wastu wõetud. Teiste ettepanekute kohta, rhs-te Lõo, Ammer- man'i ja Tõnisson'i ettepanekute kohta — teen ma ettepaneku neid komisjonile läbiwaatamiseks jätta ja neid praegu mitte hääletada. Teistsuguseid ettepane- kuid ei tehta, loen selle ettepaneku wastuwõetuks.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 3. Eesti wabariigi riigikeeleks on Eesti keel. Nendes kohtades, kus elanik- kude enamus mitte Eesti, waid kohalisel vähemusrahwusel on, võib kohaliku omawalitsuse asutuste asjaajamise kee- leks selle vähemusrahwuse keel olla, kusjuures igalühel õigus on nendes asu- tustes Eesti keelt tarwitada. Kohalikud omawalitsuse asutused, kus vähemus- rahwuse keel tarwitusel on, peawad oma läbikäimises riikliste asutustega, kui nende teiste omawalitsuse asutustega, kus mitte sama vähemusrahwuse keel tarwitusel ei ole, Eesti keelt tarwitama. Kohalistest vähemusrahwustest ko- danikkudel on õigus riiklistesse keskasu- tustesse kirjalikult oma keeles pöörata. Vähemusrahwuste keelte tarvitamine kohtu ja kohalistes riiklistes asutustes määratakse ligemalt iseäraliste seaduste läbi ära.

Märkus. Kohaliste vähemusrühwuste all mõeldakse sakslasi, wenelasi, rootslasi ja lätlasi.

R. Astrem (sd.): Mina arwan, et esimese löike lõpulauses wõiks sõnade „Eesti keelt“ asemel tarwitada „riigi-keelt“.

Aruandja L. Olesk: See on maitse asi, ma ei tea selle kohta seisukohta wõtta.

Juhataja A. Rei: Ma panen rhs. Astrem'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse ja loetakse hääli.) Sellega on rhs. Astrem'i ettepanek 23 häälega, 17 hääle wastuolemisel, wastu wõetud. Juhin tähelepanu selle peale, et ka 1-ses jaos 4 reas on tarwitatud „Eesti keelt“, siis on iseenesest arusaadaw, et see parandus käib mõlema juhtumise kohta. Kas selle wastu ei waielda? Ma palun komisjoni aruandjat edasi lugeda. (**J. Tõnisson** (rhw.): Ma palun sõna, wõi on juba hilja?) On juba hilja.

Aruandja L. Olesk (loeb): II peatükk. Kodaniku õigustest ja kohustustest. § 4. Kõik Eesti wabariigi kodanikud on seaduse ees ühetaolised. Seisuslisi eesõiguseid ja tiitlid Eesti wabariigis ei ole.

J. Tõnisson (rhw.): Ma loodan, et sarnased wead, nagu siin eelmises paragrahwis olid, kus „kohaliste“ asemel peaks „kohalikkude“ olema ja siin jälle „eesõiguseid“ asemel „eesõigusi“, peaks teise lugemise juures juba ära jääma.

Aruandja L. Olesk: See on juba grammatiline küsimus ja meil päris ühismeelelist seisukohta ei ole. See läheb keelelisse redaktsiooni komisjoni ja see parandab grammatikawead juba ära.

Juhataja A. Rei: Komisjoni aruandja ettepanek on seda parandust jätta redaktsiooni komisjoni kätte. Kas rhs. Tõnisson nõuab, et see hääletamisele tuleks? (**J. Tõnisson** (rhw.): Ei nõua, see oli ainult soovita waldus.) Eelmise paragrahwi juures sai parandus hääletatud, kuna paragrahw ise hääletamata jäi, mida ma wabandada palun. Nüüd panen § 3 hääletamisele ühes rhs. Astrem'i poolt tehtud parandusega. (Hääletatakse.) § 3 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Kes on selle poolt, et § 4 wastu wõtta? (Hääletatakse.) § 4 on

nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja L. Olesk (loeb): § 5. Eesti wabariigis on algharidus kõigile kooliealistele sunduslik ja maksuta. Iga wabariigi kodanik wõib oma emakeeles haridust saada.

K. Inglit (sd.): Mina soowitan seda paragrahwi järgmiselt wastu wõtta: „Eesti wabariigis on algharidus kõigile kooliealistele sunduslik. Iga wabariigi kodanik wõib oma emakeeles haridust saada. Alg-, kesk- ja kõrgema hariduse andmine ühes õpeabinõudega on maksuta. Kehwematele õpilastele annab riik eluülespidamise jaoks tarwilisel määral toetust“.

Põhjendamiseks tahan järgmist ette tuua. Kuigi meie riik oma piiride poolest ja ka rahwaarwu poolest õige wäike on, siiski on meil lootust wiimastel kuudel ilmsikstulnud meie sõjawägede wahwuse tõttu Euroopa kultuurriikide ja rahwaste perekonda wastu wõetud saada. Meie peame esialgu leppima sellega, et meid kui waestlast wastu wõetakse ja et meie kui waeselapsele perekonnaliikme õigusi ei anta, sest et meil mingisugust kaasawara ligi tuua ei ole. Et aga teiste rahwaste wääriliseks saada, peame püüdma haridusliselt neile järele jõuda. Ja kuidas wiisi saame neile järele? Kui hariduse saamine üksikute jõukamate perekondade ja klasside jaoks jäetakse, siis jääwad kehwmad sellest ilma ja sellega ühtlasi rahwas sellest ilma. Meie peame püüdma haridusliselt nii kaugele jõuda, et meid ka seal rahwaste perekonnas täieõiguslikeks liikmeks loetakse.

Mõne päewa eest räägiti siin soomlaste külaskäigu puhul Soome sillast, mis pidi ulatama Eesti liiwaselt rannalt Soome kaljudeni. Et meie oleksime soomlastele wääriline wennasrahwas, peame püüdma neile haridusliselt kiirel sammul järele saada. Wuolijoki ütles ja oli arwamisel, et nemad hoolt kannawad, et Soomes lähemal ajal kõrgem haridus maksuta kõigile kättesaadaw oleks. Meil ei ole kaubandust ega tööstust, aga ometi leidub meil maapõues warandusi, sawi, paekiwi ja põlewkiwi näol. Kui meil õiget haridust ei ole, tulewad wõrad, wõtawad meie warandused odawa hinna eest ära, nende ümbertöötamiseks meie tööjõudu odawalt tarwitades, ise panewad aga miljonid tasku. Miks ei wõi meie seda ise wälja wõtta ja kasulikult tarwitada?

Seda võime ainult siis, kui meie haridus-
liselt kõrgemale järjele tõuseme. Oleme
näinud haritud põllumehi, kes 2—3 kord-
set saaki teistega võrreldes saavad. Kui
meie haritud rahwaks saaksime, kas siis
ei annaks meie maa meile ise tarwilikku
ülespidamist, kas siis ei kaoks tshekileib
ära?

Erakondade esitajad on mitmel puhul
toonitanud, et need rublad, mis hariduse
peale antakse, annawad head protsenti;
kõrgemat, kui üheski pangas. Miks ei ta-
haks meie riik niisamuti teha? Ma arwan.
meie peame seda tahtma, meie oleme
kohustatud seda tahtma. Meie peame ka
mõtlemä, et noorsugu, kes Asutawat
Kogu ainult nime järele tunneb ja teab, et
Asutaw Kogu olemas on, juba lähematel
aastatel oma wanematele etteheiteid ei
teeks, et need Asutawa Kogu walimistel
ei osanud õigeid mehi walida. Kelle pä-
ralt peab haritud noorsugu tulewikus
olema, kas jõukate perekondade, või
üksikute klasside eraomandus? Haritud
noorsugu peab tulewikus terve rahwa
oma olema, peab terwet rahwast edasi
wiima. Kui meie ei jõua neid kulusid, mis
kool meile peale paneb, muidu maksta,
siis kas või pandagu tarwilisemate elu-
ülespidamise ainete, leiwanäela või
piimatoobi peale kolmekopikaline maks,
aga püüdma peame ometi nii kaugele, et
ligemas tulewikus haritud rahwaks muu-
tuksime.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Inglis'i
poolt on tehtud järgmine ettepanek:
„Eesti wabariigis on algharidus kõigile
kooliealistele sunduslik. Iga wabariigi ko-
danik võib oma emakeeles haridust
saada. Alg-, kesk- ja kõrgema hariduse
andmine ühes õpeabinõudega on maksuta.
Kehwematele õpilastele annab riik elu-
ülespidamise jaoks tarwilisel määral toe-
tust“.

Panen selle paranduse hääletamisele.
(Hääletatakse.) Seega on rhs.
Inglis'i parandus 39 häälega
16 hääle wastu tagasi lükatud.

Panen § 5-da tema esialgses kujus
hääletamisele. (Hääletatakse.) § 5
on nähtawa enamusega wastu
wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 6.
Ühegi Eesti wabariigi kodaniku isiku ja
korteripuutumast, kirjawahetuse sala-
dust, südametunnistuse, usutunnistamise,
sõna, keeletarwitamise-, trüki-, koos-

oleku-, ühinemise-, ja liikumise wabadust
ei või kitsendada muidu, kui tingimistel,
mis seadustes määratakse.

J. Temant (maal.): Mina panen
maaliidu poolt ette sõna „ühinemise“
välja jätta ja lugeda „liikumise ja oma
töowilja tarwitamise wabadust“. Meie ei
salga seda, et meie selle all eraomandust
mõistame.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Temant'i
poolt on maaliidu nimel ette pandud sõna
„ühinemise“ välja jätta ja selle asemel
lugeda „oma töowilja tarwitamise waba-
dust“.

Aruandja **L. Olesk**: Minu arust
ei ole see ühelegi seadusele kasulik, kui
temas udused üteldused sees on. See ette-
panek oli nii udune, et parandusategija
seda ise tähendama pidi, mis tema
selle all mõtles. Sellepärast leian mina,
et see ettepanek ei ole wastuwõetaw.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen rhs.
Temant'i paranduse hääletamisele. (Wa-
helhüüe: Palun ette lugeda.) Rhs. Temant'i
parandus käib nii: „§ 6. Eelwiimases reas
tuleb sõna „liikumise“ ees sõna „ühinemise“
välja jätta ja juurde lisada sõnad: „ja oma
töowilja tarwitamise wabadust“. (Hääletata-
kse ja loetakse hääli.) Seega on see
ettepanek 10 häälega 48 wastu
tagasi lükatud. (Wahelhüüe: Kui palju on
erapooletuid?) Kes on erapooletuks jäänud?
— Erapooletuid on 20. Seega on rhs. Te-
mant'i parandus 48 häälega 20 hääle
erapooletuks jäämisel ja 10 pooltoleku-
l tagasi lükatud. Ma panen § 6 niisugusel
kujul, nagu ta komisjoni poolt ette on
toodud, hääletamisele. (Hääletatakse.)
§ 6 on nähtawa enamusega wastu
wõetud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 7.
Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale
kodanikule inimwääriline ülespidamise
õigus sellekohases seaduses määratud
korras; selle õiguse teostamiseks tuleb
kindlustada kodanikkudel võimalus tööd
saada, samuti ema- ja tööjõukaitse, ning
nooruse, wanaduse, töowõimetuse ja
õnnetuste puhul tarwiliku toetuse saamine
riigilt.

L. Johanson (sd.): Panen ette § 7
järgmiselt muuta: „Eesti wabariigis
tuleb kindlustada igale kodanikule inim-

wääriline ülespidamine; selle teostamiseks kindlustatakse kodanikkudele võimalus tööd saada, pandakse maksma töökaitse-seadused ja riikline kinnitamine emade ja waestelaste kohta, kui ka wanaduse, töö-wõimetuse, tööpuuduse, haiguse ja õnnestuste vastu“.

Põhjenduseks oleks mul järgmist öelda. Siin on öeldud: „Tööjõukaitse“, see ei ütlegi sugugi rohkem ära, kui sõna „töökaitse“, mis käib ka alacaliste naisterahwaste kohta. Tööjõud võib olla mitmesugune. Emakaitse käib ka selle mõiste alla. Wist on emakaitse all mõistetud nende kinnitamine. Siin on öeldud: „nooruse puhul toetuse andmine“, mina arwan, et siin on mõeldud waestelaste peale. Edasi on sõna „töövõimetus“, selle all tuleb ainult inwaliidsust mõista, mis nähtawasti ka komisjoni mõte on olnud. Nii on wälja jäänud haiguse vastu kinnitamine, mida töövõimetuse alla ei wõi arwata.

Siin on kõneldud veel võimalusest tööd saada, aga ei ole öeldud, mis tuleks siis teha, kui liigwalmistuse tagajärjel tööd anda ei saa. Ka sarnasel korral on tarwilik tööpuuduse vastu kinnitamine. See on siin wälja jäetud. Lõpuks on siin sõnad: „toetuse saamine riigilt“. Ma arwan, et seda võib paremini wälja öelda sõnadega: „riikline kinnitamine“.

H. Kruus (sr.): Mina soowitaks selle paragrahwi redaktsiooni kategoorilismaks teha. Sõna „tuleb kindlustada“ tuleks lugeda „kindlustatakse“. Sedasama muutust soowitaksin ma § 5, kus on öeldud, et Eesti wabariigis on algharidus kõigile koolicalistele sunduslik ja maksuta. Siin ei ole mitte öeldud, et tuleb sisse seada sunduslik ja maksuta alghariduse andmine. Selles mõttes oleks need paragrahwid positiivselt wormuleeritud.

Ma juhin tähelepanu selle peale, et need juhused, mil puhul tuleb kindlustada inimwääriline eluülewälpdamine ja mis siin on üles loetud, ei ole mitte veel kõik. Selles mõttes oleks soowitaw, et sellele paragrahwile antaks näitlik üleslugemise laad sõnadega jne.

Aruandja L. Olesk: Mina ei saa rhs. Johanson'i poolt ettepanud parandusega mitte nõus olla. See paragrahw on ju ikka suurt tähelepanu leidnud ja mitmekülgselt läbi arutatud, nii et ma tähendaks ainult selle peale, et see, millest härä Johanson wälja läheb, kitsamalt

mõistetud on, kui see, mis § 7-das. Kinnitamine on ainult üks külg; kuidas seda tarwilikku toetust riigi poolt talitakse maksma panna. See redaktsioon, kuidas ta komisjoni poolt ette on pandud, ei räägi selle kinnitamise vastu, õigemini tema jätab ka selleks võimaluse, kui see tarwilik oleks. Minu arust on selle üleslugemise juures, mis siin on antud, kõik võimalused ära nähtud.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakond leiab, et akl. Johanson'i poolt ettepanud kujul see paragrahw tõesti sisukamaks läheb ja kindlamaks, et seal haiguse vastu kinnitamine ära tähendatud on, mis sennises redaktsioonis puudub, et seal nooruse eest hoolitsemise asjast, tööjõukaitsest jne. räägitakse, sellepärast hääletab rahwaerakond selle redaktsiooni poolt.

Aruandja L. Olesk: Ma toetan komisjoni redaktsiooni.

J. Tõnisson (rhw.): Palun sõna.

Juhataja A. Rei: Ma mõistsin nii, et see, mis aruandja ütles, wiimane sõna pidi olema. Wõin ainult faktiliseks märkuks sõna anda.

J. Tõnisson (rhw.): Kinnitus võib mitmesugune olla. Võib nõnda olla, et ta tööliste kulul sünnib, võib ka tööandjate kulul ehk võib isegi riigi kulul sündida. Seda ei ole öeldud, kes kinnituse kulud peab kandma, ainult see korraldus, et teataw kord luuakse, mille järele igaühel õigus on haiguse, õnnetuse, wanaduse, emakssaamise puhul jne. toetust saada: seda mõtleme meie, et siis kindel korraldus loodaks ja et igaühel õigus on nõuda ja ei mitte riigi armu peale lootma jääda.

Juhataja A. Rei: Tehtud on 2 ettepanekut — rhs. Johanson'i poolt ja rhs. Kruus'i poolt. Esiteks tuleks hääletamisele rhs. Kruus'i ettepanek. See oleks ka maksew rhs. Johanson'i paranduse kohta. (W a h e l h ü ü d e d.) Rhs. Johanson'i ettepanek seisab selles, et § 7 wormuleerida järgmiselt: „Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule inimwääriline ülespidamine; selle teostamiseks kindlustatakse kodanikkudele võimalus tööd saada, pandakse maksma töökaitse-seadused ja riikline kinnitamine emade ja waestelaste kohta, kui ka wanaduse, töövõimetuse, tööpuuduse, haiguse ja õnnetuste vastu“. Rhs. Kruus'i ettepanek:

„Tuleb kindlustada“ asemele panna „kindlustatakse“. Kas rhs. Johanson ühineb?

L. Johanson (sd.): Jah, ühinen.

Juhataja A. Rei: Siis tuleb ühine parandus hääletamisele. Rhs. Johanson'i ettepaneku algus tuleks lugeda sõnade „tuleb kindlustada“ asemel: „kindlustatakse“ ja lõpu tuleb juurde lisada „jne.“ Kes on selle poolt, et seda parandust wastu võtta, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) 48 häälega poolt, 23 hääle wastu on parandus wastu võetud. Panen § 7 akl. Johanson'i poolt esitatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 7 on nähtawa enamusega wastu võetud.

Aruandja L. Olesk: Juhin tähelepanu selle peale, et ei saaks mitte loetud akl. Johanson'i ja Kruus'i ühine parandus, vaid akl. Johanson'i parandus, kuhu on lisatud juurde akl. Kruus'i parandus.

Juhataja A. Rei: Ma palun komisjoni aruandjat järgmist paragrahvi ette lugeda.

Aruandja L. Olesk (loeb): § 8. Eesti kodanikkude wabadust ja õigusi kitsendada ning iseäralisi kohustusi määrata võib ainult seaduslikus korras väljakuulutatud sõjaseisukorra põhjal ja sellekohaste seaduste piirides.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) § 8 on nähtawa enamusega wastu võetud.

K. Einbund (rhw.): Meie, peatükki kodaniku õigustest wastu võttes, oleme sellega riigile suured kohustused peale pannud, mis riiki ja kodanikka kahtlemata mõtlema paneb, kuidas neid kohustusi ka otstarbekohaselt kanda. Meie oleme § 7 wastu võtnud, oleme siin isegi mõne ettepaneku järele kõnelenud sellest, et kõigile kunni ülikoolini haridust maksuta anda ja kui rahwaesitajad omas enamusel wastu hääletasid, siis tähendas see ainult wast seda, et meie praegustes oludes ometi seda läbi viia ei suuda. Kuid sellest viimasest hääletamisest hoolimata tunnistame tema tarvilikkust, mille puhul erakordseid ja ebamääraseid sisetulekuid sisse võtta tuleb, et kõike seda raskust kanda. Uuema aja riigil on suured ülesanded ja need nõuavad ka suuri väljaminekuid. Kui meie asja sellest küljest võtame, peaks meie ka teda teisest küljest võtma, ja mõtlema, kuidas sisse-

tulekuid saada. Selleks on üks ja kõige kindlam tee, et meie riigikodanikkude produktiiviteedi nii kõrgele tõstaksime, et nad võiksid oma eraalgatusel ja eraettevõtte wabaduse tõttu rohkem kätte saada, kui praegustes oludes kättesaadaw on. Kui meie tähele paneme wiimase aja sündmusi, siis võime sellest näha, et riik viimasel ajal on hakanud enda peale suuri ülesandeid võtma, mida tema pahatihti mitte teostada ei suuda. Meie seisame praegu riigistamise, ehk seltskondlistamise läwel ja nüüd viimasel ajal on riik katsunud sellel sihil võimalikult kaugele minna. Kuid ta on ka näinud, et sellel kaugelemine misel riigistamise suhtes ka oma teatud piir on, millest tema, riik, mitte üle astuda ei suuda. Kui nüüd just selle tõttu üksikud kodanikud viimasel ajal, kes wabadust ja waba tööala on tahtnud maksma panna ja teda viimase võimaluseni ära tarvitada, oma püüetest on takistatud saanud, on see sündinud just sellepärast, et nemad seisukorda on wisatud, kus nad ei julge lihtsalt midagi ette võtta. Nad ei julge seda, ehk see küll praegu kõigekasulikum oleks. Ja mispärast? Lihtsalt sellepärast, et nad kindlustatud ei ole homse päewa eest, kas mitte praegused riigiwõimud ühel heal silmapilgul kätt kõige selle peale ei pane, mis eraalgatusel ette võetud. Mina teeksin sellepärast ettepaneku uus paragrahv sisse võtta. Tuletan weel kord meelde, et meil erakordsed ja ebamäärased raskused ees. Tuleb kodanikkudele selge sõnaga öelda, missuguses sihis meie oma kaubandust ja tööstust juhtida tahame, samuti ka põllutööd. Kas meie siin kodanikkudele eraettevõtte wabadust tööalal anname, või mitte. See on tähtis ja sellepärast peaks Asutaw Kogu selles asjas selge seisukoha võtma. Oleks tarvilik, et meie põhiseaduses deklareeriksime järgmist punkti: „Tööala ja ettevõtte wabadus põllutöös, tööstuses ja kaubanduses on kõigile wabariigi kodanikkudele kindlustatud. Seda wabadust kitsendada ja piirata on ainult võimalik seadustes ettenähtud tingimistel ja korras.“ Ütleme meie nii, siis teab homme ja edaspidisel ajal iga Eesti wabariigi kodanik, et ettevõtte ja tööala wabadust mitte kitsendatud ja piiratud ei saa väljaspool seda korda, mis seaduses juba ette nähtud on.

Aruandja L. Olesk: Viimasel ajal korduwad sagedasti sarnased mõtte-

awaldused, nagu nad nüüd natuke teisel näol rhs. Einbund'i poolt ette toodud on, ja nagu neid mõni päew enne härra Uluts ja härra Jürman ette tõid. Ma ei saa tõesti mitte aru, mis sarnaste mõtteawaldustega kätte on tahetud saada. Ei ole ühtki sümptoomi olemas, et meie wabariigis riigistamise ehk sotsialiseerimise sihis kaugele oleksime läinud, ehk vähemalt kaugemale oleksime läinud, kui sõjaajal kõik kodanlised riigid Euroopas. Ei ole mingisugust sarnast tundemärki olemas, sellepärast ei ole ka mingisugust põhjust awalikkuse ette sarnase hädakisaga astuda, nagu oleks nüüd eraomandus, isikuwabadus, isiku töö hädaohus. Kui nende väljaastumiste otstarbe on meid nüüd maailma ees diskrediteerida, siis saaks ma sellest aru; ma loodan aga, et selleks mingisugust põhjust ei ole praegu, ja et sellepärast niisugust hädakella kõlistada enneaegne ja warane on. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: K ö n e l g e a s j a s t.)

J. Tõnisson (rlw.): Oleks kerge waielda, kui öeldaks, et kui meie töö- ja ettewõttewabadust põliseaduses deklareerime, siis see oleks meie riigi asja diskrediteerimine terve ilma ees. Tähendab, ei tohi selles asjas mingisugust mõtteawaldust olla?! Kuidas meie siis teda diskrediteerime, kuna meie ainult selle asja kohta seisukoha wõtame? Meie mõtteawaldused selles suhtes määravad kindlasti meie seisukoha ära. Iga diskrediteerimise wõimalus kaob siis täiesti, kui meie tõesti näitame, et meie seisukohal asune, mille wastu teistel rahwastel midagi ei ole, ja mille alusel seisawad nüüd teised riigid Lääne-Euroopas, kes meid toetawad. Ma arwan, et nii ka meie wastastelt on abinõu wõetud, kuidas meie sõjawäe juures kihutustööd teha, ja meie lisame rhs. Einbund'i ettepanekule uue motiivi juurde?

Tema kõneles meie sisemisest elust. Ei saa salata, et nüüd meie inimesed äraootawal seisukohal on. Praegu tahab meie walitsus välja wiia metsasaadusi, et meie waluitat Inglismaal parandada. Nii on meil Inglismaal maha tehtud meie välis- saatkonna ja kaubandus-tööstuse esitajate poolt. (W a h e l h ü ü e: S e e o n j u s a l a d u s.) Ei, see on awalik.... et laewad, mis meile leiba toowad, meilt tooresaadusi ja metsasaadusi välja wiima peawad. Kuidas tahame aga nüüd laewadele koormat muretseda, kui meie

metsatööstus praegu pea täiesti seismas on? Vähemalt 8 suurt lauawabrikut seisawad ja meie ei saa laewadele koormaid peale panna, sellepärast, et tööstus- ja kaubandusministeeriumi küttemu- retsemise osakond, wõi kuidas teda nime- tatakse, rekwireerib kõik metsasaadused, mis on walmistatud, ja ettewõtjad peaksid enmast maha matma, kui nemad talia- wad täie hooga töötada selle wõimalu- sega, et nende töö tooted wõetakse ära rekwisitsiooni hindadega. Tartu III Eesti laenu- ja hoiuühisus on oma liikmetele talinud kütteaineid muretseda ja selleks raiuda puid talweks. Tööstus- ja kau- bandusministeeriumi kohalik esitaja on aga seletanud, et kui tuuakse ka kaks sülda, siis rekwireerib tema need. Mis see tähendab, kui inimestel tulewal tal- wel puid halgugi ahju panna ei ole ja kui on wõimatu majapidamises kütteainet tarwitada, seda wõime endile ette kaju- tada, kui selle peale mõtleme, missugused meil puuhinnad juba enne olid. Wõtame sõjawälja ja wõtame kõik meie elu ja olu. Kui meie tõesti selle peale välja läheme, et riik peab kõik ära tegema ja tahab kõik teha, siis on lugu nõnda, et riik ei suuda kõik ja kui ta hakkab wale otsast kinni, siis tuleb see teine ots ja lööb kõi- gile pähe. Ja siis on häda käes. On üksikutes komisjonides jutt olnud põllu- töö ja metsasaaduste eksproprieerimisest kindlate hindadega. Sedawiisi saame meie ju mõnede arust kõige paremini kätte neid asju, mis tarwis on, et meie üldist seisukorda parandada. Kuid nii ei saa mitte kaugemale, kui ainult ainete jaotamiseni. Aga nagu siin mitu korda olen öelnud: kui meil enne midagi jaotada ei ole, mis siis? Kui meie seda- wiisi tahame edasi minna, siis häwitame meie kõik ettewõtted, mille abil meie üle- pea midagi luua saame. Wiimaks ei jää meil midagi jaotada! See ei ole mõni kapriis, et seda asja ikka ja ikka ette tuuakse. Kui meie määruse rhs. Ein- bund'i poolt ettetoodud kujul wastu wõ- tame, siis kindlustame ettewõtte ja töö- alawabaduse. See ei tähenda sugugi, et meie kuidagi riigi ettewõtlikkusele tahame üleasureid piire ette tõmmata, waid meie ütleme ainult, et riigil on õigus seda töö, ettewõtmise ja tööala wabadust kitsen- dada riiklistes huwides. Sellega on nii- palju ära öeldud, et riik wõib neil korda- del, kus seda tõesti riigihuwidele tarwis on, wabalt kitsendusi ette wõtta, nõnda nagu ka teisi wabadusi sõjaseaduse välja-

kuulutamise korral kitsendatakse. See pole mitte midagi üleaurust, waid tõesti tarwilik. See ei ole mitte väljamõeldud sihilikkus, et siin demonstreerida, waid see tähendab, et meie tahame seisukohta võtta selleks, et meie rahwas, meie kodanikud teaksid, mis meid on ootamas, kui nemad tahawad tööd teha. See on tõesti riiklise tähendusega otsus.

K. Einbund (rhw.): Ma ei tahiaks, et komisjoni juhataja wastaks niisuguste wäidetega ettepaneku peale; kui ma selle ettepaneku tegin, siis pidasin mina silmas seda, et praktiline wajadus on suur praegusel ajal, ja kui siin komisjoni juhataja teatas, et wiimastel koosolekutel tullakse iseäraliste ettepanekutega eraomanduse asjus. On kaks isesugust ettepanekut: eraomanduse propageerimine ja propageerimine töö ja ettevõtte alal. Eraomanduse asjus ma ei oleks seda mitte ette võtnud, oleksin, võib olla, wastu hääletanud. Waadake, missugune meeletolu on praegu seltskonnas. Meeletolu on niisugune, et ei võida kindel olla homse päewa juures, ei võiks kindel olla, kas see kapitaal, mis mul on, kas ma võin teda teatawa otstarbega kuhugi sisse panna, või lihtsalt enese taskus hoida, näituseks: põllutöös meie tahame teostada maareformi, kuid kõige selle juures ei taha meie mitte öelda, et selle teostamise juures ometi waba ettevõtte võib olla eraomanduse ehk põlise rendi alusel. Peab ütleva, et Asutaw Kogu austab kodanikkude eraettevõtteid ja tööala, ja kui ta seda austab, siis peab tema ka deklareerima ja deklareerima peab teda sellepärast, et praegu tarwidus, lihtsalt praktiline wajadus on. Nendel väljawaadetel tegin selle ettepaneku, aga mitte, nagu arwas komisjoni aruandja, et on diskrediteerida tahetud väljamaa ees, mitte sugugi — asja enese pärast on see tehtud.

M. Martna (sd.): Mina sain, austatud Asutawa Kogu liikmed, härra Oleski seletusest nõnda aru, et kui meie kõne all oleva paragrahwi ettepanek redaktisioonis wastu võtame, et see siis välja maal wabariigi kahjuks ära kasutatud võib saada. Oma isikliste äranägemiste järele, wiimastest päewist pean ütleva, et väljamaal kahtlustamiseks juba sellest küllalt oli, et ajutine walitsus tagasi astus. Väljamaal kuulus see nõnda, et ajutine walitsus on kukutatud ja enamline walitsus on asemele seatud. See on tõsi!

Enne räägiti, et ajutisel walitsusel enamlised kalduwused on. Nüüd pandi lisandus juurde, et ajutine walitsus on kukutatud ja uus — täitsa enamline walitsus on asemele. Kui meie nüüd niisuguse garanteerimise otsuse või paragrahwi välja anname, siis oleks see, võib olla, meie wastastel uueks tunnistuseks. Võib olla et see paragrahw niisuguseks asjaks põhjust annab. Terwe peatükk sisaldab rohkem poliitilisi õigusi. Kui meie sotsiaalseid wahekordi tahaks põhiseaduses kindlustada, siis võiksime selle jaoks hoopis ise peatüki teha. Peale selle on härra Einbundi ettepanekul ka oma teine külg, mis ära ütleb... (juhataja poole) Kuidas seal öeldud on?

Juhataja **A. Rei** (loeb): „Tööala ja ettevõtte wabadus on kaubanduses, tööstuses ja põllutööstuses kõigile wabariigi kodanikkudele kindlustatud. Seda wabadust võib kitsendada ja piirata ainult riigi huwides ja seaduses ettenähtud tingimistel ning korras“.

M. Martna (sd.): Mis on võidetud, kui meie need kaks punkti wastu võtame? Teine pool sellest ettepanekust lükkab esimese poole ümber. (Paremalt poolt: Kõik paragrahwid lükab tagumine pool ümber.) Teiste juures ei ole see nii silmapaistev kui siin, selle juures paistab iseäranis silma, kui riikliste huwide pärast tarwis on seda muuta, siis muudame ometi. Kui selle peale tähendati, et kõik kindluset on, siis on see ometi ka kindluset, et meie selle paragrahwiga, mida meile soovitakse, seltskondlise elu nii kindlaks teeks nagu teda näha soowime. Kindlakssaamine oleneb hoopis teistest asjadest ära ja mitte selle ettepaneku wastuvõtmisest. Mina arwan, et tõepoolest ilmaaegu oleks seda punkti juurde võtta, sellest saaks küllalt, mis siin juba öeldud on. Leitakse waja olewat eraomanduse ja eraettevõtete kaitseks midagi põhiseadusse üles võtta, siis peaks seda tõepoolest teistes vormides tegema, kindlamini ära määramas kui siin. Mina oleksin härra Einbundi ettepaneku wastu.

K. Ast (sd.): Oma ettepaneku sissejuhatajuseks sõna võttes, rääkis härra Einbund põhiseaduse teisest osast, kodanikkude õigustest ja wabadustest sarnasel toonil, nagu oleks selle osa wastuvõtmisega mingisugune wägitegu korda saadetud, või nagu oleks see osa seaduseelnõust otse kui pahema tiiva poolt paremale peale surutud, mispärast pahem

tiiv nüüd mõne rewanshi peaks andma uue paragrahwi juurde võtmisega. Aga mis on öieti öeldud teises osas? Kindlustatakse kodanikkudele korteripuutumus, kirjawahetuse saladus, südame ja usutunnistuse wabadus, lubatakse töökaitset. Kas see nii kuulmata ja nägemata ime on, mille wastuwõtmise puhul peaks iseäralikku tasu andma? Mina kõnelen nimelt sellest toonist, kuidas siin esineti, kaitses oma ettepanekut. Sealjuures ei näidatud ometi mitte, mis poolest Eestis eraalgatust nii suur hädahoht ähwardab, et seda erilisel riigi ajutises korralduses kaitsmise alla peab võtma. Kust on see hädahoht korraga ilmunud? Kas nendes paragrahwides, mis wastu võetud? Need paragrahwid niisugust hädahohtu ei sisalda. Teie olete lugenud kahtlemata arutatawat eelnõu, muuseas § 21., mille oleme esimesel lugemisel wastu võtnud. See ei kõnele millegist muust, kui sellest, et kõik sennised seadused ja määrused jäävad maksmaks, kunni Asutaw Kogu ehk Wabariigi Walitsus neid muutnud ei ole. Kõigi senniste seaduste järele on aga eraalgatus waba olnud, nii tööstuses kui kaubanduses. Lubab ju härra Einbund ise ka oma lisaparahwi teises osas kitsendusi riiklistes huwides. Kui kitsendusi on tehtud ajutise walitsuse poolt, kui edaspidi tehtakse Asutawa Kogu poolt, siis kahtlemata riiklistes huwides. Härra Einbund ise ju seda soovib ja milleks siis nüüd iseäraliselt põhiseaduste juurde lisada eraalgatuse kindlustamine, sellest ei saa keegi aru. Üleliigsest asjast on alati raske aru saada, pean seda iseäranis alla kriipsutama.

Toodi ette puude walmistamine. Riik olewat võtnud puude walmistamise enda kätte, rewireerinud erakauplejate käest puid. Sellesamaga olewat otsekohe meie tööstus hädahohtu sattunud. Aga siis rääkige ainult sellest ühestainsast asjast: kas on tarwilik metsade eksploateerimine ja kuidas seda praegu toimetada? Kuid sel küsimusel ei ole ometi miskit ühist meie riigi põhiseadusega, see on praktiline küsimus.

Nii tõesti, kui mina siin seisan, ei tea mina öelda, kas riikline metsa eksploatatsioon oleks kõigeotstarbekohasem, või võiks lubada metsasaaduste walmistamist väljasaatmiseks ka eraettevõtjatele, igatahes peawad seda asjatundjad läbi kaaluma. Meie põhiseadus, kui ajutine korraldus, ei takista seda küsimust ei nii ega teisiti otsustada, ja sellepärast

arwan mina, et need põhjendused, mis siin mööda minnes ette toodi, ei ole igatahes kuidagi wiisi kaaluwad selleks, et lisaparahwi wastu võtta eraalgatuse kindlustamiseks, mis meil nii kui nii waba on ja wabaks jääb. Meie ometi iga salikerdamist lubada ei saa, ega ei talia iga kaubitsemist ja tööstust heaks kiita. Nii kaua kui eraalgatust mingi hädahoht ei ähwarda, nii kaua ei tarwitseks meie siin garanteerimise ja kindlustamise paragrahwidega esile tulla. Ja lõpuks teile üks trööst: kui tunnistadagi, et eraalgatus riigile tingimata tarwilik on, et ilma läbi ei saa, uskuge, paragrahwiga seda eraalgatuse kindlustust weel mitte kätte ei saa. Kui lugu nii on, et eraalgatus leitakse kõlbmata olewat ja eraalgatuse asemele riiklist algatust hakatakse seadma, siis teeb seda kahtlemata sarnane ühiskondline jõud, kelle wastu paragrahwidega ennast kaitsta ei jaks.

J. Temant (maal.): Sellest oleks pidanud austatud rih. Ast peale hakkama, millega tema lõpetas. (N a e r p a r e m a l p o o l.) Kui wiimati sekwestreerimisest räägiti, siis ütles härra Ast awalikult: üksipulhas, kas seadus keelab ehk lubab, meie teeme. See on mul meeles. Kui see kõik nii on, mis jaoks meie siin siis seaduse paragrahwe arutame, kui niisugune seisukord juba on, et võib teha, mis tahame, siis pangu juba härra Ast oma tahtmine ainult maksma.

Asutawas Kogus meie aga loome seadusi ja sunnime neid kõiki kodanikka täitma, teist seisukorda meil, Asutawas Kogus, olla ei või. Härra Ast tähendas, et kui meie wastu võtame sarnasel näol praeguse seaduse, nagu projektis jutt, siis hakatakse väljamaal arwama, et jumal teab, mis meil sünnib. Ma usun, härra Ast teab väga hästi, et väljamaa juba muidugi kõik teab, mis meil sünnib.

Võib olla, et seda meil soovitawaks ei peeta, et seadusandja meil nende tegevust kitsendab, kes omal ajal Purischke-witschil väga lähedal on seisnud. Seadusi ei anta mitte walitsuse poolt, waid rahwaesitajate poolt, olgu see esitus Asutaw Kogu ehk pärast parlament. Sellest seisukohast välja minnes, arwan mina, et selle eelnõu lõpp selgelt ütleb, et kui tarwidus nõuab, siis seadusandline kogu ütleb, kui kaugele võib teatawas mõttes minna, kuid üldiste administratiivsete määruste järele ei tohi see mitte määratud saada. Meie elu peab korraldama seadus, aga mitte walitsuse tahtmine.

J. Seljamaa (töer.): Mina leiän, et rñs. Einbund'i ettepanek siin selles peatütkis on täitsa ülelligne. Siin tõi rñs. Tõnisson härra Einbund'i ettepaneku põhjenduseks ette, et ministeerium mitte eralgatust ei lase praegu õigel wiisil töötada, kuid ma pean tähelpanu juhtima selle peale, et kaubandusminister ei ole mitte sealt poolt, kuhu süüdistused sihitakse, waid siit poolt ette pandud. Sellepärast ei peaks ka etteheiteid olema, waid peaksime need riiklised määrused ka heaks kiitma, mis ette wõetud, kuigi sel ajal, kus ka Temant'i mõned kaaslased ajutises walitsuses olid. Nõnda ei ole need põhjused, mis härra Tõnisson'i poolt ette toodi, mitte küllalt kaaluwad. Ja kui siin tõesti kartus on olemas ühel osal, et eralgatus wõib takistust leida, siis rahwasaadik Ast juhtis tähelpanu wäga hästi selle peale, et siin seda kartust mitte ei wõi olla, kui rahwasaadikud § 21 läbi on lugenud. Selge, et see kartus ja hirm, mis siin kõnedest wälja paistis, tõesti arusaamatus on.

K. Päts (maal.): Kui meie ajutist walitsuse korda üldiselt arutamisele wõtsime, siis tähendasin ma oma seisukoha just järgu kohta kodaniku õigustest ja kohustest ja tähendasin, et kui wõetakse niisugused üldised deklaratiiv seadused wabariigi kohta riigi põhiseadusse, siis on neil teataw mõte sees: sellega annab riiki konstitueeriw wõim elule seaduslise põhja, ta seob seadusandlist wõimu. Kui aga oletame, et Asutaw Kogu ise kõigi seaduste alt waba on ja kui enesele siiski ette kirjutab seadusi, siis on see loogikawastane, sest ühegi riigi seadused ei maksa konstitueeriwa wõimu enese kohta, — nii wõib ka Asutaw Kogu iga celmist seadust ümber pöörda. Weel ma ütlesin, et mul ei ole mitte midagi selle wastu sisulikult, kui siiski niisugused deklaratiiv seadused walitsemise korda paigutatakse, sest neil ei ole tähtsust. Kui aga nüüd tehakse meie wastu etteheiteid, nagu heidaks soowitaw parandus warju meie riigikorra peale, siis wõiks seda ka juba wastuwõetud seaduse punktide kohta öelda, näituseks: kui riik kindlustab kirjawahetuse saladust, liikumise wabadust, usutunnistuse, sõnawõtmise wabadust jne., siis wõiks nende, kui ka ettepanud täienduse kohta öelda, et kui neid wabariigis kindlustatakse, siis tähendab enne wabalt kõnelda ei wõinud, liikuda ei wõinud. keele tarwitamine oli keelatud, seega siis

walitseks meil hullem kord, kui mõnes neegririigis, kui selle järele analoogeerida, nagu meile wastu waieldakse. Põhiseadustes leiame deklaratiiv seadused „Werheissungsgesetz“, milledes kodanikude isiklised huwid ja õigused üldiselt ette loetud ja kaitstud on. Nende järele wõib iga kodanik öelda, — minu need ja need huwid on kaitstud —. muidugi sagedasti ainult põhiseaduse interpretatsiooni näol. Sellest aga wälja lugeda, et meil nüüd kõigehullem kord peaks walitsema, kui selle paragrahwi wastu wõtame ühes teistega, mis juba wastu wõetud, on arusaamatus wõi liialdus. Meie wõtame ja paneime tema tulewiku programmi üles ainult selleks, et muidugi neid wabadusi meie siin Asutawas Kogus kõiki läbi wiia ei saa, siis see täiendaw paragrahw tulewase põhiseaduse jaoks oleks tehtud. Mis puutub aga selle paranduse sisusse, siis pean tähendama, et siin inimeste peale, kes julgewad eraomandusest kõnelda, kui purutagurlaste peale waiadatakse, kelle sarnast maailmas nähtudki ei ole. Kas meie tõesti kõigist teistest rahwastest nii ette jõudnud rahwas oleme, et enam eraomandusest kõneldagi ei wõi?

Niisuguse üli-radikaalse woolu sünnituseks on, et tõesti praegu meie seltskonnas kindluseta olek walitseb, see kindluseta olek on päris käega katsutaw ja ta halwab meie riiklist elu. Meie riikline iseseiswus ei seisa mitte selles, et ainult deklareerida riiklist wabadust ja rippumatust, waid ta seisab selles, kas meie majandusliselt suudame oma riiki ülewal pidada wõi mitte. Kui meie tahame, et inimesed täie jõuga kõik oma osawuse ja wilumuse, oma tahte selleks koondaksid, et riigile majanduslist alust luua, siis arwan ma, on meie kohus, et meie ka selle wabaduse jätame, et meie ütleme kodanikule — sina wõid wabalt ja seaduste piirides majandusliselt talitada. Riik tuleb ainult siis wahele, kui ta leiab, et su tegewus kahjulik on. Meie anname sellega niisamasuguse deklaratsiooni õiguse nagu kõik sennised. Kui aga tänasele deklaratsiooni õigusele nii wastu waidleme, et „see on tehtud teie ministri poolt, see minister on teie minister“, siis leiän mina, et ministrid, kui üksikud isikud, wõiwad eksida, wõib ka nende eneste erakond öelda, et nende tegewus õige ei ole, — mis siis sellest järeldada wõib? Kui mõne erakonna liikme ministri tegewus selleks põhjust annud, et seda parandust walit-

semise korda paigutada, kas siis sellest järeldada tohib ja võib, et erakond, kelle liige niisugune minister on, ei tohi sarnast parandust enam teha? Nii ei raja meie riiki, nii ei wii meie riiki iseseiswusele. (K i i d u a w a l d u s e d p a r e m a l p o o l.)

J. Wain (sd.): Kui siin räägitakse eraomandusest, ei taheta wahet teha, kelle eraomandusest jutt on. Konstateeritakse seda, mille wastu waidlema ei hakka. Pärast seda, kui 5 aastat on sõda kestnud, kui kõiksugused sõjawõimud ja okkupatsioon meie maalt üle käinud, et siis seisukord oleks, et meie ärid õitseks ja kapitaalidega nii opereerida wõiks, et midagi enam soowida ei jääks, siis peaks imestama, et sõjaajal elu sarnasele seisukorrale jäänud, et sõda teda rõõpast wälja pole ajanud. Kui õieti waadata, kelle peale see raske seisukord surub, kas nende wäikeste inimeste peale, kelle wiimane hobune rekwireeritakse, wõi nende peale, keda härja Einbund kaitses, nõudes kapitaalide kindlustust, siis peab ütleva, et see inimene, kes Eestimaalt ära oli, pidi tagasi tulles tahtmata imestama, et sõjaajal on tekkinud isegi kaunis tüsedad kapitalistid, harilikkudest kaupmeestest on saanud mitmekordsed miljonnärid. Ma tean Wiljandi pool metsakauplejate hulgast mitu meest. Ja kui teie praegu nõuate kindlustust nendele kapitaalidele, siis rääkige ka sellest, et saunameeste hobuste ärawõtmise juures oleks kindlustust tarwis. Hobuseid wõetakse sõja otstarbeks alati, wõetakse igatahes palke ja puid, ja tehakse seda sellessamas riiklises mõttes, wõi tahetakse seda läbi wiia, et inimesi, kes ei suuda omale kütet nõutada, jätta lageda taewa alla wõi kütmata hoonesse; siis peaks küll oletama seda, et sarnase seisukorra soowitajad tahaks veel näha teist rewolutsiooni. Sarnast seisukorda meie soowitada ei saa ja arwame, et juba sellest mässust küll peaks olema, riiki peaks katsuma elitada. See näitab wist mõnede inimestele wara, tahetakse veel segases wees kalu püüda. Kauplemise võimalus tuleb, kuid spekulatsiooniga maro-döörinise võimalust summadega, mida koguti mässude ja segaduste ajal, oodatakse ilmaaegu. Seda kindlustust on teil tarwis, kuid teda ei saa.

J. Seljamäe (töer.): Härja Päts'i põhjenduste wastu tahtsin paar sõna öelda. Härja Päts tähendas, et admi-

nistratiivselt on senni wigu tehtud, ja nende wigade ärahoidmiseks peab põhi-seaduses ehk ajutises walitsemise korras ehk walitsuse deklaratsioonis sees olema, missuguses sihis tulewasel walitsusel nende kitsenduste ja nende administratiiwsete kõrwalkaldumiste juures tuleb tegewusesse astuda ja ma luban veel kord tähendada, et rhs. Tõnisson tõi ainult ühe põhjenduse ühest ministeeriumist ette ja igatahes ka administratiiwse wõimu, mis aga mitte seaduse peale ei ole põhjendatud, kuid meie loodame, et walitsus sellesarnaseid administratiiwseid teesid ei tarwita ja seadusest mitte kõrwalkalduma ei hakka. (K. Päts (maal.): Siis ei ole isikuwabadust ja teisi wabadusi ka mittetarwis.) Kuid meie juhime selle peale tähelepanu, et senniajani isikuwabadus, südametunnistuse wabadus olid kitsendatud makswa Wene seaduse järele. Meie teame, et südametunnistuse wabaduse kitsendamine Wenemaal oli võimalik mitteseaduslikel teel, mitte kuberneridel, waid kreisiülematel oli võimalik administratiiwsel teel neid wabadusi kitsendada. Ei taha, et tulewikus meie administraatorid administratiiwsel teel kitsendaks, sellepärast wõtsime need wabadused üles ja tahaks, et ainult võib neid wabadusi kitsendada seaduslikel teel, nõnda, et selle peale tahtsin tähelepanu juhtida, et see ei ole mitte kaalu põhjus.

M. Martna (sd.): Ma tähendaks paari sõnaga selle üldise nähtuse peale, mille peale tähelepanu juhiti, nimelt selle majanduslike kitsikuse, majanduslike elu rõõpast wäljamine mis kohta. Täheandaks, et meie majandusline elu nõnda on läinud, mis, nagu näha, põhjendada võib sellega, et eraalgatus kuidagi wiisi tõukeid on saanud, et eraalgatusele kitsendusi on tehtud. Peab tähendama, kes maailma elu on tähele pannud, et see kitsikus terwes ilmas walitseb ja kitsikus otsekohe nende argumentide, nende põhimõtete sünnitatud on, mida nii warjata kui kaitsta tahetakse. Enne ilmasõda ja enne ilma rewolutsiooni wiis täielik eraalgatuse wabadus meid sõtta ja rewolutsioonidele. Kui tahaks neid põhimõteteid, mis hukatuse kaldale, kuristiku põhja wiis, kui meie tahaks neid põhimõtteid terawalt edasi kaitsta, nagu nad enne sõda maksid, siis tähendaks see seda, et meie mitte õpetust ei taha wõtta. Ma arwan, kuma meie wäga hästi teame

ja öelda võime, et just see seisukord parandust nõuab, ja et terve maailm, kõik suurriigid on sellega algaust teinud, et nad eraomandust enam nii pühaks ei tunista, nagu see senni oli. Waatame meie, missugust riiki meie tahame, meie leiame igas riigis, olgugi, et see nii awalikult välja ei öelda, kui siin põhiseaduses öeldakse, eraalgatus on lubatud, eraalgatus on puutumatu, eraettewõtted on lubatud, et väljamaal katsutakse igalpool eraettewõtete ja eraomanduse pühadusele wastu astuda ja mitte ilma heade tagajärgedeta. Ma ei taha seda mitte kui absoluutset kindlat wõtta, kuid nii palju, kui neist plaanidest ja kawatsustest järeldada võib, mis ilmas sünnib, siis peab ütleva, et kõik tõsisemad riigimehed, just mitte meie pahempoolsete killast, waid ka keskerakondadest wõimalusi otsiwad, kuidas sellest eraomanduse pühadusest mööda pääseda ja majanduslist korda niisugusele alusele seada, et meie mitte kuristikku ei satuks. Sellest seisukohast waadates oleks meile ometi soovitawam, et meie põhiseaduses mitte ei oleks eraomanduse wõi algatuse kindlustamist erilise punktina. § 21 on öeldud, et sennised seadused maksma jääwad, nende järel on juba eraalgatus kindlustatud. Mispärast seda uuesti iseäraliselt toonitama hakata, nagu seda härra Einbund'i ettepanekus siin tahetakse? Anname ometi aega ja waatame, mis maailmas sünnib. Ega meie ometi teed juhtida ei jaksa sel kombel, kui meie enestele siin teatawa paragrahwi näol teatawa asja kindlustaks. Meie, võib olla, oleme sunnitud õige pea sellest tõest, mis selles paragrahwis olemas, lahkuma. Selle paragrahwiga ei ole meie ei enestele ega teistele heategu teinud ja ometi on § 21 järele senni wabadus igal eraalgatajal, kunni Asutaw Kogu seda teisiti ei määra. Seda ainult tahtsin tähendada.

J. Tõnisson (rhw.): Härra Seljamaa on õieti paawstist paawstlikum. Tema tahab meid kaitsta Wene seaduste teel eraomanduse ja eraalgatuse wabaduse kitsendamise wastu. Ja tõesti, see on hea nõu. Seal on tõesti ettewõtete wabadus paremini kindlustatud, kui meie seda taltsime ette panna. Sest meie ütleva, riigil on õigus tööala ja ettewõtte wabaduse kitsendamiseks riikliste huwide piirides. Seda ei ole mitte Wene seaduses, mis 60-tel aastatel välja kuulunud töö ja ettewõtte wabaduse kindlusta-

miseks. Seal on tõesti kutse ja tööala wabadus palju põhjalikumalt maksmaks tunnistatud, just selles mõttes, mille wastu härra Martna siin kõneles. Meie oleme meelega juurde lisanud, et riigil on õigus kitsendada tööala ja ettewõtte wabadust, muud kui riiklistes huvides (Paremaalt poolt: Ja seadusele wastawalt) ja ainult mitte administratiivsete waadete kohaselt ja oma-wõimu seisukohalt, waid nagu see omane õiguslikes riigis seaduslikus korras. Meie oleme kõnelenud, meie kodanikud peawad kindlustuse saama, et neile jäetakse tarwilik wabadus isiklikuks algatuseks; et meil kindlustus on, et nende töowili nende käest mitte ära ei läheks, wõi walitsuse wõimu heaksarwamise järele ära ei wõetaks, waid neil peab juba teada olema seaduses, palju nemad peawad riigile andma, missugustes piirides riik seal oma huwid maksma paneb ainult seaduslikul teel. See kindlustus on kõigekandwam, mille peale üksi wabaalgatus ja tööroom, töohimu end saab toetada. Nii kui see alus kaob, ei saa tööjõu wiljakus tõusta. Sest tööjõud awaldab end selles kindlas tundes, et tema tohib ennast maksma panna kõige oma jõuga, ilma et temal kartust oleks selle poolest, mida tema loob. See ei ole mitte ainult kõnekään, waid ainuüksi selle jõupingutuse ja isikliku algatuse teel saab meie rahwas sellest kitsast seisukohast üle. Riik ei ole raskest seisukorras mitte sellepärast, et meil on ülekohtune töowilja jaotus. Riik on sel alal katsunud kõik teha, mis tema wõimuses, et jaotada, mis wähe jaotada on. Aga lugu on just see, et ei ole, mida jaotada. Ja sellepärast ei jää muud üle kui waadata, kuidas kartulisabad, piimasabad ja kõik muud sabad tekiwad, ehk küll kõik on tehtud selleks, et kõikide nõudeid ainete ühtlase jaotamise poolest rahuldada. Rekwireeritakse kindlate hindadega kõik, mis olemas, ja antakse neile, kellele tarwis on. Kuid meil ei ole rohkem anda. Ja meil tulewad siiski kitsused kätte. Meie ei saa kuigi kaugele, kui meie katsume ainult jaotamise teel edasi minna ja oma riigiaparaadi selleks käima paneme, et kõik rekwireerida ja jaotada, mis kuskilt wõimalik tabada. Meie saame ainult siis edasi, kui meie katsume jõudusid selleks koondata, et loowale tööle asuda, loowat tööd teha. Ja mis teie ka ütlesite, omanduse õiguse ja algatuse wabaduse eitamisega wõtame meie inimestelt julguse ja kind-

lustunde tööstuse ja kaubanduse alal. Selle wõttega ei jõua meie loomisele mitte lähemale (A. Ostra (sd.): Töölised loowad kogu aja.) Töölised on tulnud ise Narwast ja jutustawad, et kui meie ei muretse selle eest, et Narwa wabrikud saaksid linu, siis jääb töö seisma. Need ettewõtjad ei saa aga enam kasulikku tööd teha, sest riik on oma kaubanduslistes huwides nii kaugele läinud, et ta tarwitajateliidu abil kõik linad ära on wõtnud ja wabrikule ei ole midagi järele jäänud. Ja seal on nüüd härra Martna oletus, et meie tahaksime wana korda weel elustada, mis meid ilmasõjale wiinud ja sellele suurele kriisile, mille tagajärgede all kannatame. Kui meie samas sihis weel edasi tahaksime töötada, siis oleksime tõesti selle etteheite ära teeninud, et meie ei oska elu hinnata ega seisukorrast aru saada, nagu see haritud inimestele kohane. Kuid meie oskame väga hästi ettewõtte wabaduse piiramise tarwidusest lugu pidada, meie ei taha sugugi manchestertunile läheneda, mis meil enne sõda maksis. Meie oleme just selle poolt, et sotsiaalsete uuenduste sihis eraalgatus saaks kitsendatud, kus seda tarwis, et riik ka oma algatuse maksina paneb ja tarwilikul korral riigis majandusliselt saab töötada. Meie oleme ilma erandita selle poolt, et kommunaal ettevõtteid ehk tõiuseksid. Kuidas wõidakse siis tulla ja tõendada, et meie sootuks manchestertuni poole kaldume?! Meie tahame ainult, et kõik riigimajandus ja kommunaal majandus peab arenema ses sihis, et tõesti üldsuse kätte, see on riigi ehk kommuna kätte, koondatakse neid ettewõtteid, mis wiljakamalt nende käes edeneksid. Siin on otsustaw rahwusmajandusline wiljakus, ehk kus tõesti üldsuse, riigi ehk kommuna huwid sunniwad seda tegema. Näituseks wõtame walgustuse kanalisatsiooni, uulitsateed. Nende wastu siin ei ole waieldud. (Pahemalt poolt: Need ei ole ju tööstusettevõtted.) Kui meie siin räägime elektri- ja gaasiwabrikutest, siis on need täielikud tööstusettevõtted. (Pahemalt poolt: Kas uulitsapihki mine ka?) Ma ei hakka nende wahelihiite peale wastama, milles inimesed katsuwad endid produtseerida, selleks, et aga midagi öelda, mis aga mõtte poolest midagi ei tähenda... Meie kõneleme siin tööala ja ettewõtte wabadustest ja tahame ühtlasi sellega riigihuwisid silmas pidada. Ainult seaduslikul teel wõib neid

wabadusi kitsendada. Siis kaowad väga paljud neist eitawatest nähtustest, mis praegu ilmsiks tulewad. Ja siis saame ka sellest kriisist üle, millesse õieti kinni ähwardame jääda. Selles mõttes ei ole siin mingisuguse tagurlise waatega tegemist, waid meie oleme otsekohe kõige modernisemal alusel.

Õeldakse, et riik peab kõik oma kätte wõtma, et eraalgatus ei tohi ennast awalada. See on Rathenau jutt. Ta tegi üksikasjaliselt kawad kindlaks, kuidas peab riik suure organisatsiooni abil kõik oma kätte wõtma, kuidas töowiljakus selle läbi peaks vähemalt kahekordseks minema. Et üleriikline organisatsioon luuakse, kus mitte ei saa üksikalgatus ennast maksma panna, waid peab alluma üldisele korrale. Aga kuidas oli lugu? Niipea kui Saksamaal sai rohkem õliku, mis seal öeldi? Kas mindi Rathenau tee? Rathenau juhtmõtteid rewideeriti nii põhjalikult, et seal just isiklikule algatusele antakse rohkem maad, kui seda sõjaajal oli. Riigimajanduse poolehoidjad usaldasid kõnelda, kes Rathenau juhtmõtteid, kui mõnda suuremat ilmutust imestasid. (Pahemalt poolt: Neid imestajaid oli vähe.) Aga neid oli nii palju, et isegi juhtiwad riigimehed andusid sellele waatekohale... See on nüüd kadunud. Tuntakse ära, et kui rahwas tahab pääseda sellest kriisist, kuhu ilmasõda meid on tõuganud, siis peab kõik jõud tööle pandama, et üksiku tegu wõimu wallale päästa, et luua wõidakse nii palju, kui kellegil sisemist jõudu on. Muudkui ei tohi lasta seda eraalgatust ülekohtuseks minna. Seal peab riik wahetega segama. Meie waatekoht on täiesti sotsiaal uuenduste poole sihitud.

Juhataja A. Rei: Ettepanek on tehtud waidlusi lõpetada. Kas soowitakse seda ettepanekut wastu wõtta? Sõna soowiwad weel mõned rahwaesitajad. Kas oldakse nõus, et nimekiri kinni panna? Wastu ei räägita, loen ettepaneku wastu wõetuks.

A. Anderkopp (töer.): Rahwaerakondlane Tõnisson tähendas selle peale, et on waja kindlustada eraettevõtteid, et sellega mitte sarnasel wiisil enam tulewikus ei talitataks, nagu praegusel ajal on olnud. Ma pean ütleva, et tahes wõi talumata rih. Tõnisson enese wastu räägib, nimelt, et Seljamaa on paawst rohkem kui paawst, et ma seda teisele poole tahaks öelda. Tahaks teada, kas

nut paragrahwi laiendatakse wõi kitsendatakse, teisest küljest ma tahaks heameelega teada saada, kui meil senni walitsus on käinud eba teed, mitte kinni ei ole pidanud seaduslikust korrast, mille järele tuleks käia, siis ei saa uskuda, et Wabariigi Walitsus kuidagi wiisi hakkaks Wene seadusi uuesti kordama. Teie ei suuda mitte, missugused paragrahwid ka välja ei anta, kindlustust luua, et walitsus seadusi täitma saab. Teisest küljest peab ütlema edasi, et kui siin öeldakse, et ei taheta kitsendada eraalgatajate wabadust, siis on kindel see, et ei saa see teisiti sündida, kui seadusandlisel teel, Asutawa Kogu enese kaudu. Kokkuwõte on ainukene see, et tahetakse eraalgatust laiendada, aga tuleb välja, et seda kitsendatakse.

K. Einbund (rhw.): Meie peame ikka seisma sellel alusel, et paragrahwid ka elu juhtida woiwad ja kui meie siia paragrahwi sisse mahutame, siis selles mõttes, et ikka see paragrahw elu kohta maksew on, ja missuguses sihtjoones meie seda mahutame, selles sihtjoones saab ka meie seadusandlik komisjon tööd tegema ja selles sihtjoones saawad ka töös olema meie administratiivsed orgaanid. See on ühest küljest. Teisest küljest pean imestama, et nii suur Asutawa Kogu enamus selle pealt näha nii ilmsüüta punkti wastu kõneleb. See punkt kõneleb ainult sellest, et tahetakse harilikudele surelikkudele anda tööalal wabadust. Imestan, et tööerakond — oma nime poolest nii kuulus — ka selle töö ettevõtte ja tööala wastu kõneleb, kuid ometi meie näeme, et tema leiab ainult ühe wormiwea, mispärast seda paragrahwi wõimatu oleks sisse wõtta. See wormiwiga olewat see, et see paragrahw käiwat mitte selle peatüki alla; kui meie ettepanekutegija selle paragrahwi mõne teise peatüki alla oleks mahutanud, minu pärast kas wõi Asutawa Kogu alla wõi ükskõik, missuguse peatüki alla, kui leitakse tarwilik olewat, wõiks ise peatükk luua, — kõigekohasem asupaik sellel paragrahwil on ikkagi peatükk II, sellepärast, et siin kõne on kodanikkude õigustest ja wabadustest tööalal — siis ehk oleks sellega lepitud. Kodaniku õiguse wabadus on üks laiematest kodaniku õigustest. Kui eluline tarwidus ütles, et niisugune paragrahw peab Eesti wabariigi walitsemise ajutisesse korda sisse wõetud saama, siis tõusis loomulikult tarwidus waadata, kas

wäljamaa konstitutsioonides wõi nende walitsuse korras on niisugune paragrahw olemas. See huwitus juhtis minu just kõige esmalt Shweitsi üksikute kantonite konstitutsioonide juurde. Kuigi eluline wajadus oli, tahtsin siiski waadata, kas mujal konstitutsioonides see deklareeritud. Shweitsi kantonite seadusi läbi waadates, leidsin sama paragrahwi, muidugi pisut teisiti redigeeritud. Kõige pealt kinnitatakse Shweitsi wabariigi kodanikkudele, et tahetakse isikuid riigi wastu kaitseada. Nüüd tahaksin küsida, austatud Asutawa Kogu liikmed, kas teie peate lugu produtseerimisest wõi mitte, wõi peate lugu ainete tarwitamisest? Kui meie lugu peame produtseerimisest, siis peame ka ettevõttele ja algatusele wabadusi andma nii palju, kui see riigi huwidele wastu ei käi. Kui meie seda algatust tahame anda, siis peame meie praeguse ühewõrra segase aja pärast ajutises walitsemise korras ütlema, et meie seda produtseerimise wabadust igäihele anda tahame, nii palju kui see riigi huwidele wastu ei käi. Kui meie seda ei tee, siis ei määra meie isiku seisukohta riigi wastu mitte kindlaks ja teie peate ometi lubama minul tunnistada, et meie ei tohi lasta riigil mitte eraisikut ära häwitada ja sellepärast peame meie kindla piiri ette tõmbama, mis isik teha wõib ja mis ta mitte ei wõi — ja seda peame meie ütlema oma ajutises põhiseaduses ehk ajutises walitsemise korras. See oli sisulikult.

Siis tahtsin härra Ast'ile öelda, et ta asjata miskisugust iseäralikku tooni minu kõnes leiab, see on täitsa asjata, minu kõnelen otsekoheselt, ei taheta siis tabada nii, mis wõib olla kõrwade süü, mis sedawõrd toonigi ei taba. Kuid ma palun siiski kõik seda, mis ma olen öelnud, otsekoheselt wõtta, aga mitte sellepärast teisiti, et on tahetud mõnesuguseid tagamõtteid leida.

K. Ast (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikme härra Einbund'i ettepanek on rohkem waidlusi sünnitanud, kui seda tarwis oleks olnud, sellepärast tahan ma hoopis lühidalt rääkida. Mis tähtsus eraalgatusel riiklises ja ühiskondlises elus on, see on sarnane küsimus, mille üle siin rääkida wiljakuseta on; selles küsimuses on waated nii väga lahkuminewad. Meie ei salga eraalgatuse tähtsust ja wajadust, kuid ühiskondlisele edenemisele ja arenemisele on tarwilik, et riik eraalgatuse asemel oma algatust tarwitusele wõiks

wõtta, ja seda ei saa ka teiegi (parempoolsetele) mitte salata, kui teie ära määrasite, et niipalju on eraalgatusel wabadust, kui palju see riigihuwidele wastab.

Kui aga suure suuga seletama tulakse, et waadatagu neid pikki sabasid, waadatagu seda leiwapuudust ja muud häda ja õeldagu siis, kas meil hädapärast ei lähe tarwis eraalgatust — siis lubatagu tähendada, et see on wäiklane, demagoogiline wõte. (J. Tõnisson (rhw.): Noh, see on tema arwates demagoogia! Mära ja naer. Juhataja kõlistab ja palub rahu.) Kui arwatakse, et Euroopa sellepärast nälgib, et eraomandus ja eraalgatus on kitsendatud, siis on see wõlts arusaamine ning wägiwaldne seletamine. Kui meie sabasid näeme, ja meil mitmesugused hädad, siis on neid hädasid ette walmistanud just see sõda, mida on suurel määral peetud eraalgatajate huwides. (Kiiduawaldused pahemal pool. K. Päts (maal.): Kas Anwelt on meie mees?) Teie tõendate, et teie ettepanek eraalgatuse kitsendamist mitte ei takista, milgil tingimisel ei takista; teie tunnistate riiklistes huwides eraalgatuse kitsendamise wõimalust. See tekst aga, mis härra Einbund'i poolt on ette pandud, ei luba kitsendamist sel määral, mis üksikute kriitilistel silmapilkudel tarwilik oleks. Wõtke näituseks praegune lugu Inglismaalt, kus wõimalikuks peeti sõkaewandusi natsionaliseerida. See ei ole mitte enam eraalgatuse kitsendamine mäetööstuse alal, waid eraalgatuse täielik lõpetamine. Kui teie nüüd põhiseadusse tahate niisugust punkti paigutada, mis riigile mitte ei wõimaldaks täitsa wabalt ja ilma kitsendamata sarnaseid otsustawaid samme tööstuse alal astuda, siis oleks see kitsendus meie põhiseaduses kahtlemata meie riiklike huwidele hahaw ja sellest seisukohast waidleme meie teie ettepaneku wastu ja saame ka tema wastu hääletama.

Juhataja **A. Rei**: Läbirääkimised on lõpule jõudnud. Ma kaman weel kord selle paragrahwi teksti ette, mida tahetakse II osa lõppu juurde lisada: „Tööala ja ettevõttewabadus on kaubanduses, tööstuses ja põllutööstuses kõigile wabariigi kodanikkudele kindlustatud. Seda wabadust wõib kitsendada ja piirata ainult riigi huwides ja seadustes ettenähtud tingimistel ning korras“. (Hääle-

tatakse ja loetakse hääli.) Ma palun Asutawa Kogu liikmeid istuda oma kohtadel ja mitte publikumi hulgas. Akl. Hünerson istub ajakirjanduse lauas. Sellega on see paragrahw 43 häälega, 20 hääle wastu, 2 erapooletuks jäämisel, tagasilükatud.

Aruandja **L. Olesk** (loeb): § 9. Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees; riigiesituste küsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada. Asutawa Kogu wolitusel ja walwe all teostab ülemat walitsuslist wõimu Wabariigi Walitsus. Asutawa Kogu wolitusel ja wabariigi nimel teostab ülemat kohtulist wõimu kõrgem Riigikohus. Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus ja kõrgem Riigikohus teostawad nendele antud wõimu, alalõpmata hoides ja kaitstes wabariigi wälist rippumatust ja puutumatust, rahwa õigusi ja head käekäiku, sisemist awalikku korda ja julgeolekut, ning kodanikkude õigusi ja wabadusi.

K. Einbund (rhw.): Teisel lugemisel, wõi teiseks lugemiseks on see paragrahw niisuguse kuju wõtnud, missugusena ta mitte wastuwõetaw olla ei saa, nimelt lause „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Asutawa Kogu esimehel on õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada.“ See lause on nüüd lõpuks saanud selle mõtte, mis ta eneses pidi sisaldama kõigekitsamates raamides, ja sellega täiesti wastuwõtmatuks tehtud. Sellega on paragrahw teise mõtte saanud, kui seda kogu aeg sotsiaaldemokraatlikud riigiteadlased, nagu härra Wain ja teised seletasid. Kui meie Asutawa Kogu esimehele kõrgema wõimu esituse anname, Asutawa Kogu esimehele seadusliku esitaja õigused anname, siis peab tal ühtlasi õigus olema laialdaselt informatsiooni saada kõigis wabariigi walitsemise küsimustes. See on tarwilik sellepärast, et kogu selle süsteemile, mida meie wastu wõtnud oleme, küllalt täiust anda. Sest kui Asutawa Kogu esimees mitte küllalt informeeritud walitsemisest ei ole, siis loomulikult ei saa Asutaw Kogu walitsemise ülesandeid ja instruksiooni anda. Eelwiimasel korral

waidlesime selle üle ja näitasime, et see ülesannete andmine sünnib teisel moel, kui juhatuse kaudu, wõi Asutawa Kogu esimehe kaudu, wõi juhatuse ehk Asutawa Kogu esimehe poolt, ja nähtawasti on nüüd selle mõjul see informatsiooni lause nii kitsa mõiste omandanud, et ta täiesti võimatuks jääb. Siin meie leiame, et Asutawa Kogu esimehel on õigus informatsiooni saada riigiesituse küsimuste ainult, ja kui meie selle lause niisugusel kujul sisse jätame, siis tähendab, et ainult riigiesituse asjus õigus on informatsiooni saada. Ja tähendab, et nähtawasti meie walitsuse esimees peab nähtawasti õppust andma meie Asutawa Kogu esimehele, kuidas riiki esitada ja tema peab temale wäikseid ettekirjutusi tegema, et nõnda ja nõnda tuleb seda asja korraldada. Sellest wõib ainult järeldada, et komisjon ise ka otsusele tulnud on, et Asutawa Kogu esimees ikka riiki esitada ei saa, mispärast ta esitajat nii wäga piiranud. Paremini oleks siis seda lauset täiesti wälja jätta. Niisugusel korral teen ma sarnase ettepaneku, et lause „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Riigi esitusküsimuses on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada“, sellest paragrahwist wälja tuleks jätta.

K. Päts (maal.): Selle paragrahwi eelmisel lugemisel andsin ma paranduse sisse, nimelt tõendasin, et wabariigi walitsemise kõrgem wõim on wabariigi käes, kui juriidilise isiku käes, ja teostab teda Asutawa Kogu kaudu, ühtlasi on aga Asutawa Kogu walijaks ja pärast põhiseaduse algatajaks ja täiendajaks sunduslise referendumi kaudu poliitiliselt teowõimuline Eesti rahwas.

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk**.

Aruandja kohale asub ajutise põhiseaduse komisjoni teine aruandja akl. **T. Kalbus**.)

See parandus anti komisjonile. Hääletamisel ei olla ta wastu wõetud. Komisjonist toodi endisel kujul see paragrahw siia. Meie muidugi oma wäikese arwuga siin seda opinio doctorum ümber lükata ei saa, nii et meil sõnu siin raiasata enam ei maksa. Meie anname ainult teada, et siin seda paragrahwi maarahwa liidu rühmal sel kujul wõimatu wastu wõtta. Meie ei wõi sellest hääletamisest osa wõtta, sest kui meie parandused ilma

hääletamata komisjonides maha maetakse, et siin nende hääletamist lihtsalt tarwiliseks ei arwata, siis ei maksa meil selle paragrahwi hääletamisest ka osa wõtta. Meie ei hääleta kaasa.

Aruandja T. Kalbus: Kui neid põhjusi uuesti ette tuua, mis mitu korda ette on toodud komisjonis, siis komisjon oleks asjata. Komisjoni seisukohast wälja minnes muidugi kaitsen seda redaktsiooni, mis siin on ette pandud, ja mis puutub nüüd herra Päts'i ettepanekusse, siis olid need maarahwa liidu ettepanekud komisjonis arutuse all ja lükati tagasi. Aga mis nüüd Asutawas Kogus on olnud ja mis siin on hääletatud, see on muidugi teine küsimus, aga ma teatan komisjoni nimel, et komisjon ei ole neid mitte maha matnud, waid läbi arutanud ja häälteenamusega need materjalid edasi annud sellele, kellele seda tarwis. Aga kuidas Asutaw Kogu siin otsustab, seda muidugi mitte ei tea.

Juhataja L. Olesk: On ettepanek tehtud § 9 esimeses osas kaks wiimast lauset maha jätta, nimelt „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees; riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada“.

J. Wain (sd.): Panen ette seda ettepanekut kahes jaos hääletada.

Juhataja L. Olesk: Kas ettepanija ühineb sellega? Ei. Siis ma panen esimese lause hääletamisele: „Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees“. Kes on selle poolt, et seda lauset wälja jätta? (Hääletatakse.) Poolt 15 häält, wastu 44 häält, erapooletuid 5, — ettepanek on tagasi lükatud. Ma panen selle ettepaneku teise jao hääletamisele. Kes on selle poolt, et wälja jäetakse järgmine lause: „Riigi esitusküsimustes on Asutawa Kogu esimehel õigus Wabariigi Walitsuselt wastawat informatsiooni saada“. (Hääletatakse.) Poolt on 13 häält, wastu — 23, sellega on ettepanek tagasi lükatud.

K. Einbund (rhw.): Siin on üks wäike sõna, mille kohta ma tahtsin märkuse teha.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on ju hääletatud.

K. Einbund (rhw.): Ainult väikene märkus.

Juhataja **L. Olesk**: Noh, olge head.

K. Einbund (rhw.): Nüüd, kunas see paragrahw niisugusel kujul läbi läheb, et wabariigi seaduslikuks esitajaks jääb Asutawa Kogu esimees, ja et nüüd Asutawal Kogul võimalus oleks kõiki neid ülesandeid täita, mis ta peale pandud, instruksioone ja ülesandeid anda, siis on tõesti ainukene tee, et Asutaw Kogu oleks alati ka walitsemise kursis, et aga Asutaw Kogu wõiks olla walitsemise kursis, peab olema ka Asutawa Kogu esimees alati walitsemise kursis, ja sellepärast peame meie küll waidlema komisjoni redaktsiooni vastu, nimelt et Asutawa Kogu esimehel oleks ainult riigi esitusküsimustes informatsiooni õigus. Mina oma poolt pean ette panema, et temal walitsemise küsimustes ka õigus oleks informatsiooni saada. Niisugusel kujul wõiks siis see paragrahw vastu wõetud saada.

Juhataja **L. Olesk**: Teie saite sõna ainult väikeseks märkuseks ühe sõna kohta, nüüd tahate koguni uue ettepanekuga esineda, kui ettepanekud terwelt juba läbi on hääletatud.

Ma panen paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 9 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 10. Asutaw Kogu seab oma ülesandeks: Eesti wabariigi põhiseadust välja anda ühes kodanikkude õiguste ja wabaduste aluste kindlaksmääramisega; ühtlasi maakorralduse ja tähtsamate ühiskondliste muenduste alused kindlaks määrata.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 10 vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 11. Kunni jäädawas põhiseaduses ettenähtud seadusandline asutus oma tegevust mitte alganud pole, teostab Asutaw Kogu riigi seadusandlist ja juhtivat wõimu; tema:

a) annab välja seadusi;

b) walib Wabariigi Walitsuse liikmed ehk ministrid wõi nende kohusetäitjad ja Wabariigi Walitsuse esimehe ehk peaministri ja tema asemiku; kõrgema Riigikohtu liikmed ja esimehe ja riigikontrolööri ja kinnitab ametisse riigi kontrollnõukogu liikmed;

d) arutab ja kinnitab wõõraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud, wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema; kuulutab sõjaseisukorra välja;

e) teostab ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta ning juhtnõore ja ülesandeid walitsusele anda;

g) määrab wabariigi sissetulekute ja väljaminekute eelarwe, kinnitab wabariigi kontrolööri aruanded, otsustab laenuide ja raha tegemist.

J. Wain (sd.): Nii palju kui mina mäletan, on punkt b-s ära jäetud sõnade „peaministri ja tema asemiku“ wahelt sõnad „äraolekul“.

Juhataja **L. Olesk**: See on kantselei wiga, mis parandada tuleb. Asun hääletamisel. (Hääletatakse.) § 11 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 12. Jookswa seadusandluse jaoks eraldab Asutaw Kogu oma liigete seast iseäralise seadusandlise delegatsiooni, kelle täita on Asutawa Kogu istungite waheaegadel ka muud Asutawa Kogu poolt peale pandud kohustused. Selle delegatsiooni korralduse ja wõimkonna määrab Asutaw Kogu ligemalt eriseaduse läbi kindlaks.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) § 12 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 13. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom puudub, peawad ette pandama rahwale wastuwõtmiseks ehk tagasilükkamiseks, kui 25.000 hääleõiguslist kodanikku ehk $\frac{1}{3}$ Asutawa Kogu liigetest seda nõuawad. Asutaw Kogu määrab tingimised ja tähtajad, mis rahwahääletamisel täitmisele wõtta.

Eesti kodanikkudele kindlustatakse seaduse algatuse õigus, kui sellekohane ettepanek vähemalt 3000 hääleõiguslise kodaniku poolt tehakse, korras, mis sellekohases seaduses lähemalt ära määratakse.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Paragrahw 13 on nähtawa enamusega vastu wõetud. (Hüüded: Waheaeg määrata.)

K. Einbund (rhv.): Ajutises põhi-seaduses on välja jäänud paragrahw, mis kindlaks määraks, kes selle kõrge kogu kokku kutsub. Et see paragrahw tarvilik oleks, selle wastu wist waidlema ei hakata ja ma loen ta ette:

„Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku tema esimees oma äranägemise, Wabariigi Walitsuse otsuse ehk vähemalt $\frac{1}{6}$ Asutawa Kogu liigete nõudmise järele. Hädaseisukorras võib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu kokku kutsuda.“

Selles paragrahwis on ära tähendatud, kes kutsub Asutawa Kogu erakorraliselt kokku. Korraliselt astub Asutaw Kogu kokku oma enese otsuse põhjal, istungite ajal juhatuse otsuse põhjal. Kes kutsub kokku Asutawa Kogu erakorraliselt, selleks on see paragrahw tarvilik. Siin on öeldud, et esimehe kutsel astub Asutaw Kogu kokku. Ja minu arwates peab Asutawa Kogu esimehel see wõim olema, sest meie oleme ju eneste esimehe ehtinud riigiesitajaks. Samuti peaksime selle õiguse andma ka Wabariigi Walitsusele, sest et tema, kursis olles walitsemise korras, teab, kunas erakorralistel aegadel Asutaw Kogu waja on kokku kutsuda. Muidugi mitte walitsus ise ei kutsuks, waid tema nõudmisel kutsub Asutawa Kogu esimees Asutawa Kogu kokku. Niisamasuguse õiguse peaksime andma ka üksikutele liigetele, kuid teatawale arwule, ja mina paneks ette, et $\frac{1}{6}$ Asutawa Kogu liigetest on õigus nõuda Asutawa Kogu kokkukutsumist.

Meie oleme juba mõned paragrahwid hädaseisukorrast wastu wõtnud ja selles paragrahwis peame seda seisukorda ette nägema ja seletama, et walitsus võib niisuguses seisukorras Asutawa Kogu kokku kutsuda.

Lubage, ma loen weel selle paragrahwi ette (loeb):

Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku tema esimees oma äranägemise, Wabariigi Walitsuse otsuse ehk vähemalt $\frac{1}{6}$ Asutawa Kogu liigete nõudmise järele. Hädaseisukorras võib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu kokku kutsuda.

K. Ast (sd.): Tehtud ettepaneku tarwilikkuse wastu ei saa waielda. Tahtsin ainult tähendada selle peale, et siin on täiesti ignoreeritud Asutawa Kogu juhatuse. Kas mitte õigem ei oleks, et esimees kutsub Asutawa Kogu kokku eestseisuse,

aga mitte oma äranägemise järele. Wormilikult on muidugi esimees kokkukutsuja, juhatuse peaks aga seda otsust kinnitama. Esimees ei kutsu mitte ainult oma isiklise äranägemise järele Asutawa Kogu kokku, waid Asutawa Kogu juhatuse otsuse, Wabariigi Walitsuse nõudmise ja teatud arwu Asutawa Kogu liigete nõudmise põhjal. Ja ma panen ette, et Asutawa Kogu esimees kutsub Asutawa Kogu kokku neil kahel juhtumisel, mis nimetatud on, nimelt Wabariigi Walitsuse ja teatud arwu Asutawa Kogu liigete nõudmise põhjal ja weel peale selle on eestseisusel õigus Asutawat Kogu kokku kutsuda.

K. Einbund (rhv.): Rahwaerakond näeb, et § 9. wastuwõetud põhimõtte järele meie esimehel suur wõim on, kui riigiesitajal, ja erakorralistes oludes istungite waheajal peaks tal õigus olema Asutawat Kogu kokku kutsuda. Nendel juhtumistel oleks hea, kui meie anname selle õiguse esimehele, sest juhatuse liikmed wõiwad olla laiali läinud. Esimees, kui riigiesitaja, peab aga alati kohal olema ja tema wõiks üksi Asutawa Kogu kokku kutsuda.

A. Anderkopp (töer.): Ma pean ütleva, et kui siin räägitakse, et § 9 wastuwõtmise järele on Asutawa Kogu esimehel suured funktsioonid, siis saadakse sellest walesti aru. Mis on need funktsioonid? Esimesel lugemisel põhjendasime meie oma seisukohta. Meie ei anna Asutawa Kogu esimehele muid funktsioone, kui jätame temale wälise riigiesituse funktsiooni.

Minu seisukoht oleks, et see sisse wõtta tuleks nüüd, kui ta enne kahe silma wahele on jäänud. Panen ette umbes sarnase redaktsiooni: „Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku Asutawa Kogu juhatuse, kas enda algatusel, Wabariigi Walitsuse ehk 20 Asutawa Kogu liikme nõudmisel.“

Juhataja **L. Olesk**: Nii siis on ettepanek tehtud: „Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku tema esimees oma äranägemise, Wabariigi Walitsuse otsuse ehk vähemalt $\frac{1}{6}$ Asutawa Kogu liigete nõudmise järele.“

Hädaseisukorras võib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu kokku kutsuda“. On ette pandud parandus akl. Anderkopp'i poolt, sõnade — „Esimees oma

äranaagemisel" asemel panna „juhatus, kas oma algatusel.“

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaesitajad on selle vastu waielnud, et Asutawa Kogu esimehele nüüd kõrgema riigiwõimu ülesanded ja õigused anda. Ja meie oleme selle vastu mitu ettepanekut teinud. Asutaw Kogu on aga ometi selle otsuse juurde kindlaks jäänud, et peab olema Eesti wabariigi seaduslikeks esitajaks Asutawa Kogu esimees. Siin ei ole kusagil ühe sõnaga öeldud, et tema tohib ainult väljaspool, nagu mõni ilmaõigusea nimekandja esineda. Riigi seaduslik esitaja koondab eneses kõik need õigused, mis riigiwõimul tarwis lähewad selleks, et ennast awaldada. Selles mõttes oleme meie ainult interpreteerinud sedasama Asutawa Kogu otsust ja oleme sellepärast tarwilikuks arwanud, et kui Asutaw Kogu selle seisukoha on wõtnud, siis järjekult peame ka ütlema, et nüüd on Asutawa Kogu kokkukutsumine selle seadusliku esitaja käes.

Kui see loogiline järeldus ei meeldi Asutawa Kogu enamusele, siis on see isegi asi. Meie pole selles süüdi, et niisugune eeldus on tehtud. Meie oleme päri, kui teine järeldus tarwitusele wõetakse, aga siis peaks ka see eeldus kaduma, sest loogikawastaselt ei saa meie öelda: Asutawa Kogu esimees on wabariigi kõrgema võimu seaduslik esitaja, aga temal ei ole mingisuguseid õigusi. Mis need otsused peawad tähendama? Sellepärast embkumb, kas jäädakse endise otsuse juurde, ja siis tuleb see järeldus teha, mis meie oleme teinud oma ettepanekus. Ei taheta seda ettepanekut mitte vastu wõtta, siis peab selle peale mõeldama, et teisel lugemisel eeldus muudetakse, ja mitte ei jäetaks wabariigi esitus Asutawa Kogu esimehele. Meie ei ole iseenesest akl. Anderkopp'i ettepaneku vastu, aga siis peab eeldusi järeldustest lahutama.

Juhataja L. Olesk: Sisseantud paragrahw on esimeses osas ka teises redaktsioonis ette pandud. Kui teise redaktsiooni, kui paranduse peale waadata, mis härrad Ast ja Anderkopp tegid, siis paneks ma esimese poole selles paragrahwis hääletamisele. See parandus käib järgmiselt: „Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku Asutawa Kogu juhatus, kas enda algatusel, Wabariigi Walitsuse ehk 20-ne Asutawa Kogu liikme nõudmisel.“ (Hääletatakse.) Sellega on see paragrahwi-osa 47 hää-

lega 27 erapooletuks jäämisel ning mitte kellegi vastuolemisel vastu wõetud.

Panen terve paragrahwi hääletamisele. Paragrahw kõlaks nii: „Asutawa Kogu kutsub erakorraliselt kokku Asutawa Kogu juhatus, kas enda algatusel, Wabariigi Walitsuse ehk 20-ne Asutawa Kogu liikme nõudmisel. Hädaseisukorras võib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu kokku kutsuda.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw vastu wõetud. (Hüüded: Waheaeg!) Kui pikk waheaeg? (Hüüded: Weerandtundi, pooltundi, 1½ tundi, kella 9-ni!) Palun sõna wõtta ja kindel ettepanek teha.

J. Tõnisson (rhw.): Meil on nüüd suur hulk tööd weel teha; tahame selle eelnõu lugemist lõpule wiia. Kui meie tuleme kell 9 alles kokku, siis meie ei jõua seda tööd täna lõpule wiia. Ma tean küll, et see praegu suur jõupingutus on, ilma söömata tööd teha. Tahame meie aga asja edasi wiia — nähtawasti meie peame täna lõpetama — panen sellepärast ette weerandtunni pärast tööd jätkata.

Juhataja L. Olesk: Kuulutan weerandtunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 7.

Koosolek algab kell 7.28 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk.**

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna.**

Juhataja L. Olesk: Asutawa Kogu koosolek kestab edasi.

Aruandja T. Kalbus (loeb): V peatükk. Wabariigi Walitsus. § 14. Eesti wabariigi ülemat korraldawat ja täidesaatwat võimu teostab Wabariigi Walitsus. Tema walitseb kõigi wabariigi sisemiste ja wäliste asjade üle, kokkukõlas seadustega ja määrustega, mis Eestis maksawad, nõndasama ka juhtnõõridega ja ülesannetega, mis Asutawa Kogu poolt temale antakse:

a) hoolitseb wabariigi sisemise ja wäliste julgeoleku ja kaitse eest. Hädaseisukorras võib Wabariigi Walitsus Asutawa Kogu istungite waheajal kogu riiki ehk tema üksikuid osasid sõjaseisukorda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutaw Kogu wiibimata kokku;

b) määrab sõjaministri ettepanekul wabariigi rahwawäe ülemjuhataja;

d) hoolitseb wabariigi rahaasjade eest, paneb Asutawale Kogule ette riigi sissetulekute ja väljaminekute eelarwed ja aruanded;

e) paneb Asutawale Kogule ette seaduseelnõud;

f) annab Asutawale Kogule aru oma tegewusest ja kawatsusest.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) § 14 on nähtawa enamuslega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 15. Wabariigi Walitsus walitakse ühe aasta peale ehk kui jäädaw põhiseadus waremalt välja töötatakse ja maksma pannakse, selle põhjal moodustatud walitsuse tegewusse astumiseni.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) § 15 on nähtawa enamuslega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 16. Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja koosolekuid juhatab walitsuse esimees, kes walitakse walitsuse ametikestwuse ajaks.

Esimehe äraolekul juhatab koosolekuid wanem walitsuse liige.

Walitsus on otsuswõimuline, kui vähemalt pool tema liikmeid koos on. Walitsuse koosolekud on kinnised.

K. Päts (maal.): § 16 kohta esimesel lugemisel andsin mina terve rea täiendawaid parandusi sisse. Nende paranduste eesmärk oli see, et wahekord üksikute walitsuse liigete ja walitsuse esimehe wahel selgemaks kujuneks. Need parandused on komisjoni poolt tagasi lükatud sel põhjusel, et neid walitsuse kodukorda mahutada ja et nad walitsemise korda ei kõlba. Mina aga arwan, et walitsuse kodukord peab seadus olema, niisugune seadus, mida kõik riigis tunneksid, et üksikud isikud wõiksid üksikute administraatorite wastu oma õigusi kaitsta, kui seda tarwis on. Kui meie walitsemise korra välja anname, siis peab see ka niisugune olema, milles selgesti riigi kodanikkudele näha oleks, mis üksikud ministrid teha wõiwad, kui kaugele nad minna wõiwad ja mida neile mitte antud ei ole. Mis wõib walitsuse esimees teha, kui kaugele ta wõimupiirid üksikute ministrite kohta ulatawad, seda meile mitte nüüd näha ei ole. Mina omalt poolt tahaks näituseks selgust saada selle paragrahwi I poole

kohta: „Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab jne.“ Wabariigi Walitsus on minu arwates kollektiiv asutus, ja kui siin tähendatud walitsuse esitaja ühtlustab seda kollektiiv asutuse tegewust, siis tahaksin mina seda teada, milles see ühtlustamine seisab. Kui siin arwatakse sõna „walitsuse“ all seda, et peaminister walitsuse liigete tegewust ühtlustab, siis on see koguni teine asi. Walitsus on kollektiiv asutus ja kui niisugune ühtlustab ta oma tegewust ise. Kui walitsus koos on, siis ei ole peaministril midagi ühtlustada, waid tema ühtlustab ainult tegewust üksikute ministrite wahel. Selles mõttes tõin mina oma arwates terve rea otstarbekohaseid uusi norme parandustena ette, nii näituseks, et peaminister wõib aru nõuda, eeskirju anda, tema wõib teateid nõuda ja et ministrid peawad tema juures tähtsamate sündmuste üle aru andmas käima jne.

Ma pean ütlema, et kui ma walitsuse lähedal seisin, nägin niisuguseid juhtumisi tihti, et inimesed ministrite tegewuse kohta mõnda selgust saada ehk ka kaebada tahtsid, kuid ei olnud peaministril wõimu, et ta oleks wõinud seletust nõuda, iga üksik minister oleks wõinud öelda, et ta ei ole kohustatud teateid ja aru andma, ja siis on peaminister kergesti oma ühtlustamise ülesannetes seotud. Pean tähendama, et meil mingisuguseid traditsioone Asutawa Kogu töös veel ei ole. Ma Asutawa Kogu kodukorda nii põhjalikult ei tunne. Aga nagu minule isiklikult paistab, on siiski soowitaw, et kui parandused sisse antakse Asutawale Kogule, kui niisugusele, siis need Asutawas Kogus ka hääletada tulewad. Meil on aga nüüd niisugune kord, et parandused lükatakse komisjoni poolt, kuhu nad läbiwaatamiseks on antud, lihtsalt tagasi ja et nad enam Asutawas Kogus ette ei tulegi. Niisugusel korral on kõige hõlpsam parandusi, mis mitte soowitawad ei ole, tagasi lükata ja maha matta, kui seal aga ütleme juhusliselt, 5 häält poolt on ja 4 wastu — sellega on vähemuse katsed ennast awaldada lõpetatud. Minu arwates läheb vähemusel raskeks oma seaduslikku, minu arwates igalpool kaitstud, õigusi seadusandwas kogus kaitsta, kui ilma seletuse ette toomata maha hääletatakse komisjonis kõik parandused. See kord lükati parandused sel põhjusel komisjoni poolt tagasi, et nad pikad olla ja arwatud, et peab uus seadus selle sisuga antama. Nii seletas komisjoni aruandja.

Mina arwan, et hea ja otstarbekohane see kord küll ei ole.

J. Tõnisson (rhw.): § 11 wõtsime vastu määruse, et Asutaw Kogu walih Wabariigi Walitsuse, see on, ministrid wõi nende kohusetäitjad, esimehe ehk peaministri ja tema abilise. Nüüd on aga siin § 16 määrus: „Esimehe äraolekul juhatab koosolekuid wanem walitsuse liige.“ Mis ülesanded siis peaministril ehk tema asemikul on, kui nemad isegi koosolekuid ei wõi juhatada? Nii on see komisjonil wist kahe silma wahele jäänud, et selle § 11 wastuwõtmise järele mitte endine kawatsus maksma ei wõi jääda, mille järele ülepea peaministri aset wanem walitsuse liige täidaks. Selle tagajärjel peaks see määrus ära kustutama. Siis on veel redaktsiooniline märkus, aga sellel on ühtlasi otsekohe mõteline tähendus. Meie loeme, et walitsuse ametikestuse ajaks walitakse esimees. See kordub siin mitu korda. Kestus on aja wältus ja kestvus on wastupidawus. „Dauer“ on wältus ja kestvus on „Dauerhaftigkeit“ Saksa keeles. Wene keeles ma ei tea seda wast hästi, aga wahe on selge. Siin ei tule mitte ainult sõnale teist kuju anda, waid mõtet teisiti wäljendada. Siin peab ainult kestus olema.

Mis herra Päts'i poolt ettetoodud parandusse puutub, siis pean isiklikult tähendama, et ei ole saanud seda rühmas arutada. Kui ettepanekud, mis Asutawale Kogule tehtud, komisjoni otsustada jääwad, siis wõib ju komisjon awalikul koosolekul ettepaneku tagasi lükata. Otsust ettepanekute kohta peab Asutaw Kogu tegema. Kui komisjon nõus ei ole, wõib ta seda seletada. Aruandja wõib oma seisukoha wõtta ja komisjoni seisukoha kujutada, aga otsuse tegijaks jääb ainuüksi Asutaw Kogu. Sisuliselt ei ole praegu teisel lugemisel ometi wõimalik kõiki neid parandusi läbi arutada, mis oleks pidanud esimesel lugemisel komisjoni poolt siin ette pandama. Et see ajutine kord tõesti meie wabariigi walitsemiseks puudulik oleks, kui lähemaid määrusi walitsemise korra kohta ei oleks, siis peaksime meie sellest kitsikusest wälja katsuma pääseda. Wälja wõime pääseda sel teel, et meie siin erimääruse läbi paragrahwi juures iseäraliku tähenduse teeksite, kus katsume ära tähendada Eesti Wabariigi Walitsuse esimehe ja liikmete wahekorra. Kui meie siin seda mitte ära ei ütle, siis jääb see wahest nagu juhuse asjaks. Kas edaspidi niisu-

gune eriseadus tuleb anda wõi mitte, aga meie peaksime siin vähemalt seisukohta wõtma, kas see ülearune on, kui meie walitsuse tegewuse kohta juba lähemad määrused wälja anname. Praegu, kus meil kindlad seadused walitsuse tegewuse normeerimiseks puuduwad, kus meil põlised juhtmõtted ja wilumine riiklises elus puuduwad, kus meil ka oskus puudub riigiwõimu organiseerimiseks wõi elundite arendamiseks, on tarwis, et meie tingimata niisuguse juhatuskirja wõi instruksiooni walitsuse korralduse kohta wälja anname. Selle kohta peaksime põhimõttelikult otsusele jõudma, et see nõnda peab olema. Ainult siis wõime rahulduda sellega, et meie siia ajutisse korda neid määrusi üksikasjaliselt üles ei pane.

Aruandja T. Kalbus: Herra Päts'ile pean tähendama, et see on õige, et komisjon need asjad tagasi lükkas. Kõik need ettepanekud jäid Asutawa Kogu kantseleisse, komisjonile anti ainult ära kirjad. Kui esimesel lugemisel need parandused ette tulid, ei olnud ma aruandja, kuid olen nad igal juhtumisel oma käes hoidnud, need on Asutawa Kogu kantseleis. Ettepanek lükati sel põhjusel tagasi, et on mõned otsused, mis sisu poolest põhimõttelikult selle paragrahwi vastu käiwad. Loomulikult oleks pidanud nad siia toodama ja esimesel lugemisel Asutawas Kogus arutamisele tulema. Kuid seda pean kindlalt ütlema, et meie komisjon seda oleks tahtnud maha matta, see õige ei ole.

K. Päts (maal.): Mina sugugi ei taha nõuda, et täna oleks üksikasjaliselt paragrahwile täiendusi hakatud tegema. Ma ühinen täiesti herra Tõnisson'i ettepanekuga, et antaks walitsuse instruksioon ja kodukord wälja, aga pean siiski seda parandust tarwilikuks, mille peale alguses tähelpanu juhtisin: „Wabariigi Walitsuse tegewust ühtlustab ja koosolekuid juhatab...“, selle asemel peaks olema: „Wabariigi Walitsuse liigete tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab“, muidu tuleb nii wälja, et peaminister seisab walitsuse üle, aga wõimalust walitsuse tegewuse juhtimiseks tal ei ole. Ma arwan, see põhimõte peaks selge olema.

Aruandja T. Kalbus: I lugemisel wõeti vastu seisukoht, mille peale herra Tõnisson tähendas, et koosolekut walitsuse esimehe äraolekul juhatab wanem walitsuse liige. Komisjonil ei olnud ju seda ettepanekut siis veel, et

walitsuse esimehe äraolekul walitakse peaministri asetäitja. See wõeti esimesel lugemisel wastu, aga esimesel lugemisel ei otsustatud mitte seda, et peaministri asemik walitakse Asutawa Kogu poolt. Muidugi wõib juhtuda, et see asemik mitte wanem liige, waid mõni muu liige on.

A. Anderkopp (töer.): Mina ütlen enne juba ära, et mina härra Tõnisson'i parandusega nõus olen. Meil wõib wäga hästi juhtuda, et esimees wäljamaale komandeeritakse, temale walitakse asetäitja, kuid kui asetäitja haigeks jääb, siis on sarnane seisukord olemas, et koosolekuid pidada ei saa. Minu ettepanek oleks, see lause järgmiselt wastu wõtta: „Esimehe ja tema asemiku äraolekul juhatab koosolekut wanem walitsuse liige.“

J. Tõnisson (rhw.): Wõimalus on ju tõesti olemas, et esimees ja abiesimees puuduwad, siis on kolmandat isikut tarwis, kes koosolekuid juhatab. Aga meil peab walitsuses õmeti see kord maksma, et kui esimees ja tema abi puuduwad, siis walitsus ei saa koosolekuid pidada. Peab teataw ühendus juhatuses olema, et üksikud liikmed ei tuleks kokku ja ei ütleks: meie oleme walitsus. On arusaadaw, et kui esimees ära läheb wäljamaale, nagu härra Anderkopp ütles, siis peab temal ju asemik olema, meie ilma sellela mitte ei saa toime. (Hüüepahemalt poolt: Siis peame meie ju ka haigewoodi juures istuma!)... Meie oleme näinud kuidas Clemencau haigewoodis ilmasaatust otsustawaid küsimusi arutas. Kui nii kaugele läheb, et kui esimees ja tema abi puuduwad, siis tuleb juhatamine wanema liikme kätte anda ja selleks iseäralist seadust wälja anda mitte tarwidust ei ole.

Juhataja **L. Olesk**: On tehtud järgmised ettepanekud: 1) härra Tõnisson'i poolt: kustutada lause „esimehe äraolekul juhatab koosolekut wanem walitsuse liige“, 2) esimese järgu lõpul § 16. ameti „kestwuse“ asemel panna „kestus“. 3) rhs. Päts'i ettepanek: esimese lause algusesse panna: „Wabariigi Walitsuse üksikute liigete tegewust ühtlustab ja walitsuse koosolekuid juhatab...“ 4) rhs. Anderkopp'i ettepanek: „Esimehe ja tema asemiku äraolekul juhatab koosolekut wanem walitsuse liige“. Panen ettepanekud selles korras hääletamisele, nagu nemad sisse tulnud. Esimesena härra Tõnisson'i ettepanek:

kustutada lause „Esimehe äraolekul juhatab koosolekuid wanem walitsuse liige“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Siis panen hääletamisele akl. Tõnisson'i teise ettepaneku: „kestwuse“ asemel panna „kestus“. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Härra Anderkopp'i ettepanek: „Esimehe ja tema asemiku äraolekul...“ on tagasi wõetud. Siis tuleb härra Päts'i parandus: „Wabariigi Walitsuse üksikute liigete tegewust ühtlustab ja koosolekuid juhatab walitsuse esimees, kes walitakse walitsuse ametikestuse ajaks“. Kes on selle poolt, et seda rida nõnda lugeda? (K. Päts (maal.): Mitte „üksikute“ walitsuse liigete, waid „walitsuse liigete“.) Ettepanek on nõnda, mina seda muuta ei saa.

K. Päts (maal.): Palun sõna „üksikute“ wälja jätta.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Siis on härra Tõnisson'i poolt — ettepanek sellele paragrahwile juurde lisada: „Wabariigi Walitsuse esimehe ja liigete wahelkorra ja walitsuse tegewuse korraldamise kohta pannakse määrused eriseaduse läbi maksma.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on täiendus wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb): § 17. Asjad, mis Wabariigi Walitsusele alluwad, jagatakse Asutawa Kogu poolt ametkondade ehk ministeeriumide järele walitsuse liigete wahel ära. Ministeeriumid on: 1) haridus-, 2) kaubandus-, ja tööstus-, 3) kohtu-, 4) põllutöö-, 5) raha-, 6) sise-, 7) sõja-, 8) teede-, 9) toitlus-, 10) töö-hoolekande- ja 11) wälisasjade ministeerium.

Märkus I. Asutawal Kogul on õigus kaks ehk rohkem ametkondi ühe walitsuse liikme juhataada anda.

Märkus II. Kohalikkude vähemusrahwuste kultuurhuwide kaitseks luuakse haridusministeeriumi juurde kultuurosakonnad, kelle juhatajad vähemusrahwuste organisatsioonide ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt ametisse määratakse. Küsimustes, milles osakondade juhatajad haridusministri otsusega nõus ei ole, on neil õigus referendina walitsuses esineda.

H. Põhl (kristl.): Härrad saadikud! Eesolewa paragrahwi üle on siin kõrges kogus mitu korda sõna võetud ja poolt ja vastu räägitud. Ma pean tunnistama, mitmelt poolt on meie vähemusrahwuste soovidele soojalt vastu tulnud ja arusaamist üles näidanud kõik kõnelejad, kes siin oma seisukohta on avaldanud. Meie lootsime ka, et meie üksteisest arusaame. Nüüd pean siiski tähendama, et on veel mõni lahkeli olemas; ma panin ette paragrahwile lisamärkust selles mõttes vastu võtta, et asutatakse rahwussekretariaat walitsuse juurde, kes vähemusrahwuste huvisid wõiks edasi kanda ja koondada. Meile on etteheiteid tehtud, nagu tahaks meie ministeeriumisid vähemusrahwustele, ehk nagu tahaks rahwas, keda 10.000 hinge on, oma ministeeriumi; niisugust ettepanekut ei ole meie mõelnud teha, ega mõtlegi teha, waid seda, et oleks ainult sekretariaat, kelle juhatajal õigus on referendina walitsuses esineda.

Austatud rahwaesitajad! Julgen veel seda meie Rootsi rahwa soowi ette kanda ja ma leian, et ma ei tee seda mitte ainult meie eneste pärast, waid ma arwan, et ka Eesti riigi kasu, Eesti riigi tulewik on meile niisama tähtis, kui teile, kus meie ühes elame, ühes kannatanud, wõidelnud ja ühes lootnud oleme. Meie tahame ka ühes Eesti riigi koda elitada õiguslasele alusele — nagu meie kõik tahame, nagu meie kõigi südamlik ja soe tahtmine on. Selles mõttes arwan ka, et see Eesti riigihoonet ka mitte kahjuks, waid kasuks on. Meid on küll wähe ja meie jõud on nõrk, aga siiski tahame ka meie teha, mis meie wõime, et seda ühist hoonet ehitada. Ja pealegi, meie aitame akent awada Põhja poole, kust meil nii mõndagi asja õppida ja ka wõib olla kasulikult ära tarwitada on, ja selles mõttes jään ma oma ettepaneku juurde ja palun teda veel kord ette kanda.

A. Sorokin (wen.): Господа народные представители. Я прошу вашего внимания лишь на две минуты для того, чтобы еще раз после того, как я обдумал предлагаемую редакцию примечания и обсудил ее с моими избирателями, высказать убеждение в ее неприемлемости как с точки зрения интересов национальных меньшинств, так и с точки зрения надлежащей организации государственного аппарата. Мы полагаем, что эта редакция содержит в себе лишь видимость благожелательности, но по существу

ничего не дает ни нам ни государству. Мелкий чиновник в составе одного из министерств не будет пользоваться надлежащим авторитетом даже в среде представляемой им национальности. С другой стороны, распределяя бремя государственного управления по отдельным министерствам мы очевидно делаем это для того, чтобы каждое из них проявляло свою деятельность строго в своей сфере. И так как я полагаю, что культурные интересы бесспорно касаются сферы деятельности не одного только министерства народного просвещения, то в результате проведения в жизнь редакции комиссии получится, что либо целый ряд интересов национальных меньшинств останется вовсе не представленным и не защищенным, либо министерство народного просвещения займется делами совершенно ему несвойственными. Вы хотите предоставить национальному представителю право протеста в правительстве в случае несогласия с решением министра народного просвещения. Ну, а если он будет несогласен с распоряжением министра внутренних дел? Как быть тогда? Повидимому этому чиновнику министерства народного просвещения придется побуждать своего министра к выявлению протеста, дожидаться отказа со стороны последнего и уже в этом случае возбуждать протест. Ссылаясь на соображения, высказанные мною в прошлом заседании, я в виду сказанного поддерживаю и присоединяюсь к поправке, предложенной партией маалит и считаю своим долгом в случае если эта поправка будет отвергнута, выразить от имени моих избирателей категорический протест против редакции, принятой вами в первом чтении этого законопроекта.

J. Temant (maal.): Ei ole kaua aega tagasi, kui meie ise waesed lapsed olime riiklises elus. Meie keelel ei olnud mingisuguseid õigusi, kui rahwas olime orjad, ja nüüd — meie teeme alles esimesi samme, aga wõtame juba omahalbade kooliõpetajate eesmärgi oma eesmärgiks. Mina toetan täna maaliidu nimel sedasama ettepanekut, mis minewal korral härra Uluots tegi. Palun seda ses redaktisioonis vastu võtta. Mina arwan, et meie oma riiklises elus seda täiesti kõrvale jätame, mis hädaohtlik on. Meie tahame enesele ju riiki luua, kus igaüks ennast kui kodanik tunneb. Kui meie ses redaktisioonis praeguse seaduse vastu wõtame, nagu ette pandud on, siis saab tingimata sarnane seisukord tulema, et meie inimesi ei leia, kes sarnastel tingimistel vähemusi

rahwuste esitaja tahaks olla. Liht ametnikka vähemusrahwad oma kasude kaitsjaks aga ei soowi. Õhk saab paks olema ja teie teate, mis siis looduses sünnib, kui õhk paks on: äike on seal. Ma arwan et sarnane seisukord meie riigielus, kus meie alles esimesi samme teeme, mitte soowitaw ei ole. Sellest seisukohast läheb maaliit välja. Meie kuulsime neid hüüdeid pahemalt poolt: „Minge Vaterlandi“. Meie maaliidu esitajad olime sellele „Vaterlandile“ ligemal, kui need hüüdjad pahemal pool, ainult meie olime seal wõimu sunnil, wabadus wõetud, mitte oma tahtmisega.

Mõni rühm kaitseb teatawaid mõtteid ainult siis, kui see talle kasulik on. Meie aga tunnistame õigluse seisukorda. Meie mäletame väga hästi, missugustel oludel Eesti rahwal tuli elada alles hilises minevikus ja neid raskeid olusid teades ei soowi meie, et samasugusesse raskesse seisukorda meie Eesti vähemusrahwaste liikmed satuksid. Õigluse seisukorra ja riikliste huwide nimel arwame meie, maaliitlased, et meie oma riigielus ainult neid samme tegema ja seadusi andma peame, mis sarnast korda kindlustawad, kus iga kodanik end tunneb igat wiisi kaitstud olema. Sellepärast arwame meie, et ainult sel näol, nagu meie, maaliitlased, selle seaduse oleme ette pannud, sellest suur kasu on. Selles redaktsioonis aga, milles enamus seda seadust on wastu wõtnud, wõimatu on seda wastu wõtta, sest et see meie riiklikku rahulist elu takistaks. Sellepärast palun praegust märkust meie, maaliitlaste, redaktsioonis nüüd wastu wõtta.

J. Tõnisson (rhw.): Meil oleks tarwis, et kellegil seda tunnet ei jääks, et siin vähemusrahwuste kohta käiwas seaduses ennast mingisugune enamuse wägistamise katse awaldaks, waid meie peaksime katsuma seda asja nii selgitada, et siin see määrus otstarbekohasuse seisukohalt wastu wõetakse. Selles mõttes on ka rahwaerakond minewal korral selle paragrahwi wastuwõtmise poolt hääletanud. Kui siin öeldakse, et meie peame vähemusrahwuste huwisid kaitsma ja nende õigustatud nõudmisi arwele wõtma, siis oleme seda ju teinud §§ 3 ja 5. § 3 on õige täielikult üles pandud vähemusrahwuste keeleõigused. Nagu meie selle punkti arutamise puhul oleme seletanud, on just need õigused kõige hellamad. Kui neid õigusi mitte täielikult

tähele ei panda, siis wõib vähemusrahwuste keskel see teatawat kibedustunnet esile tuua, nagu meie juba oma wenestuse ajajärgul ja Saksa üliwõimu päewil küllalt oleme tunnud. Edasi on aga § 5 ära tähendatud, et iga wabariigi kodanik wõib oma emakeeles haridust saada. Kodukorra esimesel lugemisel oli lähemalt ette toodud celnoü, milles ära tähendati, kuidas vähemusrahwused wõiwad oma noorsoole riigi kulul õpetust anda lästa. Need lähemad määrused jäeti sellepärast ära, et neid on parem ära tähendada eri kooliseaduses. Aga põhimõtteliselt on selle määruse alalejätmine § 5 kindlasti seletatud, et ka vähemusrahwusest kodanikud peawad Eestis õiguse saama oma lastele emakeelset õpetust anda. Kui meie siin silmas peame, et on eriasutused elule kutsutud, kus vähemusrahwused wõiwad oma erihuwisid, see on oma rahwuskultuurilisi huwisid kaitsta, nagu see § 17 tähendatud, siis on ometi kõigest sellest wõimalik üht järeldada: meie wabariigi walitsemise korra käib mõte läbi, et meie muurahwusest kaaskodanikkudel täielikud õigused peawad olema, mis kõigil kodanikkudel on, ja peale selle veel rahwuskultuuri kaitsmise õigus. Sellepärast ei maksa siin Asutawa Kogu liikmel Temant'il rõhutada, nagu katsuksime meie siin muid kaaskodanikka enamusesolewa rahwuse poolt wägistama hakata. Niisugust püüet, wõi tendentsi ei leia mina siit mitte. Ainult selle korralduse otstarbekohasusest wõiksime meie kõnelda. Ja kui meie selle juurde jääme, siis on asi palju lihtsam. Peale selle ei ole sellel kuigi kaugeleulatawat tähtsust, kui oletame, et see korraldus ajutiseks jääb. Kui see tõesti nähtawale tuleb, et siin vähemusrahwuste huwisid küllalt ei kaitsta, siis on ju meie lõpuliku riigikorra väljaarendamisel wõimalik neid määrusi laiemal ja põhjalikumal kujul maksma panna.

Ei taha uskuda, et siin seda korraldust liig wähe hinnatakse, kui öeldakse, et siin on tegemist ainult wäikeste ametnikkudega, keda tööle kutsutakse haridusministeeriumi juurde mõnesugust wäikest osa etendama. Meie wõime siin õieti interpreteerida neid ülesandeid, mis kultuurosakonnal on. Kultuurosakonna all mõistame meie departemangu, mis haridusministeeriumi juures töötab. Ja selle eesotsas seisawad rahwussekretärid, kellel on praktiliselt ministriabi õigused. Ja veel enam:

ministriabi ei saa muidu walitsuse koosolekule minna, kui ainult nimetatud ministri asetäitjana. Aga need ministriabid saawad minna ministriga wõistlema, tema otsuste wastu waidlema ja wõiwad otsekohe oma õiguse põhjal walitsusest osa wõtta referendina, ilma, et neil oleks tarwis mingisugust wolitust ministri poolt. See ei tähenda ometi, et meil siin mõne wäikese ametnikuga tegemist on, waid rahwusliste organisatsioonide poolt tööle saadetud rahwussekretäridega, kellel on nii suured õigused, et nemad wõiwad osa wõtta Eesti wabariigi walitsemisest sellega, et nemad oma seisukohti kaitsewad otsekohe iseseiswalt ilma ministrite wolitita. Kui meie selle omale selgeks teeme, siis ei saa meie ilma, et meie Asutawa Kogu püüetele ülekohut teeksime, mitte waikida, kui siin räägitakse, nagu poleks siin vähemusrahwustele mitte midagi pakutud. Wõib olla, et meie vähemusrahwuste keskel sellega toime saadakse ja kihutus käima pannakse, et sinna „ametnikka“ ei saadetak. Asutawa Kogu liige Sorokin protesteerib nüüd juba. Wõib olla nüüdsel ajal, kus Wene põhjakorpus natuke tegewust on awaldanud, on küllalt alust, et meie Wene rahwusest kaaskodanikkudel enesetunne tõuseb. Seal öeldakse nüüd: kuidas, meile pakutakse kõigest nii wähe?! (H ä ä l p a h e m a l t p o o l t: O n j u b a t a g a s i t u l n u d. S e e e i p u u t u a s j a.) Meie ei pruugi sellest rõõmustada, et nemad taganewad, aga mina kardan, hingeoluliselt mõjub see nõnda, et kui siin mitte kõigile soowidele nii palju wastu ei tulda, siis see seal paistab nii hirmus wähe olewat, siis hüütakse sealt poolt: meie ei taha sugugi ühes töötada, meie oleme opositsioonis jne. Muidugi näeme, kuidas meil siin nii palju kirglust ühe rahwa rühmade wahel tekib, kui ei taheta teise õigustest teadagi. Seda kergem on, et üksikud rahwused hakkawad üksteist hõõruma, kuumus tõuseb. Aga mina loodan, et selle üksteise wastu wõitlemise teel ometi warsti ära tuntakse, kuidas niisugused asjata hõõrumised küll kõigewähem tohiks rahwuswahelisi tõsiseid huwisid rahuldada ja wastastikku üksteisest aru saades sellel alusel wäga hästi suundatakse tööd teha. (H ä ä l p a h e m a l t p o o l t: Ä r g e l o o t k e !)

Kujutame enestele ette, et meie oleksime saanud Wene riigi walitsemise päewil omal ajal selle õiguse. Kas meil ei oleks õige palju wõimalik olnud kõrwal-

dada neist raskustest, mis meie peale tulid?! Kui ka seal oleks niisugune alus olnud riigi põhiseaduses, nagu meil 3 ja 5 paragrahwis ära tähendatud, ja selles waimus oleks töötatud?! Kui meie ka wõtaksime rahwusministrid wastu, aga kui meie walitsus tarwitaks oma wõimu teiste wastu, nagu Wene walitsus muurahwaste wastu: kui meil hakataks tegelikult wägistama muid rahwaid, kas teie usute siis, et teil lugu parem oleks, kui Austrias, kus Poola, Slowaaki ja Tshehi rahwusministrid wõtsid walitsusest osa ja kus ometi mindi niisugusele wõitlusele üksteisega, et Austria häwines?! Ega siis ei aita weel wäliste esitajate loomine, waid see otsustab, kuidas üksikute rahwuste esitajad, kuidas üksikute rahwuste rühmad katsuwad ühelt poolt kokku leppida ja kuidas siis katsutakse ära kasutada neid wõimalusi, mis tegelikult olemas. Ja mina loodan, et kui vähemusrahwused tahawad neid wõimalusi ära kasutada, mis selle ajutise korraga neile antakse, meie siis tõesti suudame üksteisest aru saades ühise Eesti riikluse alusel oma õiglasi nõudeid nii rahuldada, et meil wälispidi mitte ei oleks kõigeäärnemaid nõudmisi tarwis ette tuua.

K. Päts (maal.): Tarwis on kõige pealt selgusele jõuda, mille poolest need kaks ettepanekut sisuliselt lahku lähewad. Mina arwan, et see on õige kerge ära öelda. Märkus, nagu ta siin esiteks wastu wõetud on, koondab rahwusliste huwide kaitse siseministeeriumi huwide alla. Teine ettepanek waatab asja peale laiemalt. Rahwuslised huwid Eesti wabariigis on nii mitmesugused, et neid siseministeeriumi wõi haridusministeeriumi wõimkonda mahutada ei wõi, waid on tarwis tuua asutuse juurde, mis kõik täidesaatwat wõimu koondab. Niisugune oleks walitsus ja selle alla käiw riigikantselei. Riigikantseleis wõiks awada osakonna, kuhu nimetatakse rahwuslised sekretärid ametisse; nemad ei käiks üksikute ministeeriumide alla, waid õiendaks asju walitsusega wiimase esimehe kaudu otsekohe. Neil oleks wõimalik kultuurhuwide kaitseks läbi käia otsekohe riigi ministritega ja kui nemad lahku lähewad ministri arwamisega, siis oleks neil wõimalik walitsuse poole pöörduda ja seda referendi õigusega. Meie paneme selle mõtte kitsamasse raami, kui wastuwõetud märkuses. Meie ei ütle kõigis asjus referendi õigused, waid ainult neis küsimus-

tes, kus seda walitsuse esimees soovib. Aga meie ei tahaks mitte, et rahwuste esitajad ministritest ära oleneks.

Riigi walitsejaks ei ole mitte riigikantselei, waid walitsus, ta kantselei on walitsuse all olew asutus. Nii käiks rahwuste esitajad peaministri alla ja oleksid üksikute ministeeriumidega soowi järele ühenduses.

Räägiti siin kultuurhuwidest, aga meil on paragrahw vastu wõetud, mis kõiki ministeeriume puutub, see on keelteküsimust korraldaw paragrahw. Wähemusrahwustel on õigus pöördä oma keeleseadusandliste asutuste poole, siis wõiwad nad ka kohtusse, ka kõiksugustesse ministeeriumidesse pöörata oma keeles. Sellega on neil kultuurilised huwid kõigil walitsemisharudel. Ja kujutage ette, et noore riigi loomisel, kus meil weel traditsioonid puuduwad, kõik see korraldamist nõuab, ja et ka salata ei wõi, et wahekorrad rahwaste wahel terawad on. Mina olen seda walitsuse juures näinud ja wõin öelda, et meil wäiksemad ametnikud mitte igakord walitsuse näpunäidete järele ei lähe, waid sagedasti oma pea järele käiwad; niisuguseid juhtumisi on küllalt igas wõimkonnas, ja pärast seda tähendaks ma näituseks selle peale, et need tülid, mis keele asjus tekkida wõiwad, peaksid otsekohe walitsuse otsustada tulema, sest nad wõiwad kõiki ministeeriumisid puudutada. Ja rääkige pärast seda, otsustage, kas on see otstarbekohane, et keeletüli peab haridusministeeriumi kaudu walitsusele ette kantama. Mina küll ei leia, et see otstarbekohane oleks. Palju otstarbekohasem on, kui rahwuste esitaja oleks riigikantseleis, ja et niisugused tülid otsekohe peaministri ette läheksid ja selle kaudu walitsusse, sest rahwuste esitajatele peab wõimalus antama, otsekohe walitsusele oma ettepanekuid teha ja tarwis oleks, et walitsus otsekohe niisugused tüliasiad kätte saaks, ilma ministrite wahelseismiseta. See oleks otstarbekohasem.

Ma ei leia põhjust, kui arwatakse, et sellele, mis eelnõuga luua tahetakse, midagi vähema tähtsusega luuakse. Ma ei leia seda mitte, sest ametijärgkude tähtsus ei ole siin mõõduandew, waid see, missugune kord otstarbekohasem on, ja pealegi on riigi kantselei ja ministeeriumi osakond ühetähtsusega asutused riigis, ega ometi ei olene nende tähtsus sellest ära, et üks asutus on siin lossis, teine

kusagil mujal, nii siis, sellepärast, et üks asutus on „tähtsamal“ kohal, selle järele siin ometi wahet teha ei tuleks. Meie ettepaneku järele saaksid vähemusrahwaste esitajad otse ette kanda oma huwid walitsusele, saawad otsekohe ministritega läbi käia ja selle järele wõiks otsekohe nii kaugele wiia ühised meile ja neile küsimused, et neis rahwaste esitajad hakkaksid koos töötama meiega; siis kaoksikid pikkamööda hõõrumised ära. See kord maksaks ajutises seaduses, et meil uus walitsuse kord hoopis teine tuleb, ja seal ehk uuel kujul tuleb neile vastu tulla, see on iseasi, kuid tähtis on, et nüüd kõik hõõrumised ära hoiame. Mis meie sellega kaotame? Ma tähendan lõpuks, et ainult teatawad terawad ütelused, mis ma siin kõrges kogus kuulsin, kui ette panime, et õigusetunde järele oleks see küsimus otsustatud, kui kuulsime, et ettepanijad „Vaterlandi“ saadeti, et need terawused ja sarnane teguwis meid kaugele ei wi. Mina olen oma waadete ja püüete eest ka siis seisnud ja olen siin olnud, mitte „Vaterlandis“, kui palju teisi on teisele poole Naroowat oma julgeolekule kaitset otsima läinud. Niisuguste ütelustega ei heiduta teie meid mitte selle eest seismast ja seda kaitsmast, mis meie õigeks peame. Täna keegi küsis ajalehes, kas see on tagurlus, mis meie „maaliitlased“ teeme? Eesti wabariigis tagurlus see ei ole, kui Eesti rahwasaadikud ka vähemusrahwuste interessisid oma südames kannawad ja kaitsewad. Meie oleme ise küllalt kannatanud, nii Saksa, kui Wene all ja mina seda isiklikult ei tahaks mitte, et sarnane wägiwalla wari teiste peale langeks, sellepärast nõuan ma ka teistele rahwastele seda õigust; meie nõuame, meie oleksime teiste vastu mitte wäiklased, et meie mitte nüüd ei katsuks ära tarwitada seda, et meie oleme praegu wõitjad ja wõimukandjad. See praegune seisukord ei loo weel iseenesest riikide ja rahwaste wahekorda, ei loo ka tulewast rahwaste läbikäimist ja läbisaamist ükssteisega. Meie vähemusrahwad on ikkagi suurte rahwaste liikmed ja suurte rahwastega heaks läbisaamiseks tulewikus on tarwis, et katsume suure rahwa liigetega, mis saatud meie riiki on paigutanud, hästi läbi saada. See ei tee meie riigile mitte halba, waid kindlustab tema aluspõhja.

A. Weiler (töer.): Härra Päts ütles, et rahwuslised huwid on õige mitmekesi-

sed. Kui meie nüüd vaatama hakkame ja võrdlusi katsume tuua, siis näeme, et need rahvuslised huvid nii mitmekesised ei ole. Võtame Eesti ja Wene tööliste. Neid meil on. Saksa töölist meil ei ole. Mis vahe on nüüd Eesti ja Wene tööliste vahel? Majanduslised huvid on täiesti ühed. Ainukeseks lahkuminekuks on keelehuvid. Võtame edasi Eesti, Wene ja Saksa kaupmehe. Siin juba meil sakslasi on, missugune lahkuminek oleks nende vahel? Võtame lõpuks Saksa mõisniku ja Eesti mõisniku. Missugused majanduslised lahkuminekud oleksid siin? Jällegi ühed ja needsamad huvid. Lahkuminekud on ainult kultuurhuvid. Meie oleme waadanud Asutawa Kogu tööd ja ainukene juhus, kus meil selge rahvusline lahkuminek awalikuks tuli, oli iseseiswuse küsimuses, ja mu härrad, ega meie siis sellepärast sakslastele ometi oma ministeeriumi wõi anda, et nad Eesti iseseiswuse peale teisiti waatawad, kui meie. Ega siis ka maaliidu poolt redaksioon wenelasi ja sakslasi ei rahulda. Siin kõneles rhs. Sorokin, et nemad ei taha teise järgu ametnikka ministeeriumi saada. See hädaoht ei ole mitte kaugeltki mõõdas, kui meie ka maaliidu ettepaneku wastu võtame. Nemad ei saada ikkagi oma esitajaid sinna, sest seda olla otsustanud nende organisatsioon. Austatud rahwaesitajad, härra Päts'i arwates on komisjoni eelnõus ettenähtud rahvusliste osakondade juhatajad wäiksed ametnikud, kellel wäiksed ülesanded on. Siin räägiti maaliidu poolt mingisugusest rahvuslisest rõhumisest. Komisjoni redaksioon näeb aga palju laiemad võimalused ette. Rahvuslistel esitajatel on võimalus walitsuse koosolekutele pääseda ka siis, kui peaminister wastu on. Maaliidu ettepanekus seda ei ole. Walitsuse koosolekule pääsewad rahwuste esitajad ainult siis, kui peaminister seda heaks arwab. Ma usun, et see on veel suurem rahvusline rõhumine ja sarnase rahvuslise rõhumise poolt ma küll isiklikult hääletada ei wõi. Wäikerahwaste esitajatel peab ministri tahtmise wastu võimalus olema Wabariigi Walitsuse koosolekutele pääseda, et oma kultuurhuwisid kaitsta.

M. Martna (sd.): Ma palun waban-dada, kui ma ehk nõnda räägin, et endisest seletusest kõrwale lähen. Ma tahaksin siin ühe tähenduse peale rõhku panna ja toonitada nimelt seda, mida

härra Päts siin ütles. Eesti iseseiswa riigi huvid nõuawad seda, et rahwuswähemused õiguse saaksid walitsuse juures õige tubli õiguslise esitusega oma huwide kasuks tööd teha. Kas need huvid, rahwuswähemuse huvid härra Päts'i awalduses piiratud olid wõi mitte piiratud? (K. Päts (maal.): Kultuuriliselt.) Kuigi see ainult kultuuri asju puutub, siis kultuuriliste huwide all wõib veel mõndagi muud kontrabandina kätte saada. Mina tean, et ühe Eesti vähemusrahwuse erihuvid nõuawad Balti hertsogiriiki. See wõib olla, et need huvid nüüd mõnda teist joont käiwad, aga siht on endine. Ma tulen praegu wäljamaalt Eesti piiride tagant ja wõin teile öelda, et ma pea igal maal agentuuri sarnaseid asutusi olen leidnud, kes selles mõttes selle rahvuslise vähemuse huwide eest wälja astuwad. Nemad ütlewad, et need kultuurhuvid nõnda kõrgel olla ja seesugust kaitset nõuda, mille sarnast nad kõigeparemini Balti hertsogiriigi näol loodawad. Üks Balti parun küsis minult Berliinis, kas ma arwan, et wõimalik oleks, et Balti ja Eesti soost Eesti riigi kodanikud käsikäes töötada wõiksid? Mina wastasin temale: „Mina arwan küll, kuid selle eeldusega, et see seisus oma feodaalsetest eesõigustest ja huwidest lahti ütleks ja niisamasuguse seisukohaga lepiks, nagu iga teine Eesti riigi kodanik. Siis minu arwates ei oleks enam niisuguseid takistusi, mis endise seisuse liikmeid teiste kodanikkudega käsikäes tööd teha wõiksid keelata.“ Parunihärra wastas: „Ich glaube, dazu wird es wohl nie kommen“. Ja mina wastasin: „Ich bin auch der Meinung.“ — Ma wõiksin teile dokumentisid ette tuua, mis minu hoiatusi tõendawad, kuid teen seda teisel kohal. Neis on must walge peal näha, mis niisuguste erihuwide tagaajamisel saadud on. Ma ei sihi milgil tingimisel oma mõtteid näituseks rootslaste wastu. Rootslased on meiega ühes palju kannatanud. Peaasjalikult on meil siin rahvusliste vähemustega tegemist, kes selle poolest teisel seisukohal asuwad ja kellele minu arwates — kardetaw oleks meie walitsuse juures nõnda kaugeleulatatawaid õigusi anda, kelle abil neil wõimalik oleks Eesti riiklistele huwidele kahju teha. (Paremalt poolt: Missugused need õigused on?) Kui nendele erirahwustele ministeerium ehk sekretariaat asutatakse meie walitsuses, kus neil wõimalik on läbi käia ja kõigega tutta-

waks saada, ma arwan, et see on juba teataw õigus ja wõimalus paljude asjadega tuttawaks saada, mida meil parem on ainult oma teada hoida, ja mul on selleks tunnistusi, et niisuguseid wõimalusi halwasti tarwitatud on. Ma ei räägi mitte sellest seisukohast, nagu oleks ma vähemusrahwuste õiguste wastu. Ma olen täiesti selle poolt, et igal kodanikul Eestis peawad ühed õigused olema, igal rootslasel, wenelasel ja sakslasel, aga ma eeldan seda selles raamis, selles mõttes, et neid wabadusi ka ainult selles Eesti iseseiswuse raamis mõista tuleb. Kui meie aga märkame, et vähemus erisid ja erihuwisid taga ajab ja need erihuwid meie huwide wastu käiwad, siis ei wõi meie mitte niisugusest seisukohast wälja minna ja öelda, et nad selles asjas täie wabaduse wõiks saada. Ma kardan, et see meie iseseiswusele kahjuks wõib muutuda. (K. P ä t s (maal.): Kas haridusministeerium neid tagasi hoiab?) Kui ma olen walesti aru saanud, siis palun wabandada, et ilmaaegu olen Asutawa Kogu aega raisanud (K. P ä t s (maal.): Kohtus on keel ka.) Kultuurhuwide mõtte alla mahub õige palju, see on teada, ja kui vähemusrahwustel wõimalik on teatawaid keskohti luua, kus nad ainult oma kultuurhuwisid kaitsewad, siis ei lausu ma selle wastu sõnagi, aga tihti weetakse selle all kontrabanti ja tehakse meie kahjuks tööd.

J. Wain (sd.): Ma ei tarwita mitte seda kantslit pikaks ajaks, waid lühikeks märkuseks. Sotsialistidel ei ole rahwusline huwi kaugeltki nii tähtsal kohal, kui nendel, kes rahwust peawad tähtsaks teguriks. (W a h e l h ü ü e: See on wana asi.) See on meie üsna wana, kuid siiski uus ja jääb uueks. Mis puutub siin Eesti riigi Rootsi rahwa kohta, tohiks öelda, nii hästi meil kui neil on minewikust jäänud haiglane tundelikkus ja ülearune ettewaatus. Mis puutub eriti just meisse, sotsiaaldemokraatidesse, siis ei näe meie mingit wõimalust, et kellegi õigusi kärpima hakatakse. Kui ma aga räägin siin eriti härra Sorokin'i mõtete wastu, siis ei lähe see mitte rahwuse küsimusest wälja, waid mõnest teisest küsimusest. Niisama kui Rootsi rahwale, nii kinnitatakse Wene rahwale kõik nende majanduslised kodaniku õigused; nende majandusline elu on sellelsamal platvormil, selsamal määral kaitstud, kui iga teise

Eesti kodaniku õigused. Ja kui siin tahetakse tõepoolest sellega leppida, siis jääwad lahkuminekid ainult keelelistes küsimustes, ja need nõuded saawad rahuldatud. Kui aga Wene rahwuse esitaja üsna karmilt ja energiliselt protesteerib, siis ei lähe ta mitte wälja sellest seisukohast, et need kultuurhuwid kaitstud saaks, waid räägib millestki muust. Mulle lõikas kõrwa üks lause selle rahwaesitaja kõnes ja see oli autoriteedi tarwidus, et kui loodakse midagi tähtsusetat walitsuse juures, siis ei saa sellel isikul olema rahwa juures sarnast autoriteeti, et see rahwas suudaks ennast tõesti selle alla alandada. Wäga wõimalik, et härra Sorokin'i walijate seas on neid, kes ennast üldse demokraatlise walitsuse alla ei painuta; wäga wõimalik, et Wene rahwusel on, iseäranis Wenemaal autoriteedi järele õige suur tarwidus. Kui waadelda praegust liikumist, mis on jõudnud äärmise pahempoolsuseni, sealt ehk Wene rahwas tuleb niisuguse autoriteedi juurde, mida nimetatakse absolutismiks. Sellesuhetes, kuigi mitte sellel määral, rääkis siin akl. Sorokin autoriteedist, põhimõte vähemasti on üks. Eesti rahwas niisugust autoriteedi tarwidust eneses ei tunne. Printsip on meil niisugune, et walitsus ei oleks midagi kõrgust, midagi lumekandjate mägede taolist, waid et walitsus täidaks seda, mida rahwas nõuab; ei oleks autoriteet, waid rahwa teenija. Kui waadata ligema minewiku peale, siis ei saa waikida, et niisugune autoriteedi poole kaldumine tuli ilmsiks omal ajal ka ajutise walitsuse juures. Oleks walitsus praegu samas kokkuseades, kui ta senni oli, siis tekisid wastolud, mis olid endises walitsuses, missugune oma kokkuseade poolest näitas olewat wabameelsem, kui ta tõepoolest oli. Tahaksin härra Sorokin'ile weel öelda — ärge rääkige terve Wene rahwa nimel. Meie teame, kui palju meil Wene ja Saksa rahwast on, ja need rahwused ei annud mitte kõiki oma hääli Sorokin'i ja wist teiselt poolt Koch'i nimelega eesotsas nimekirjadele, waid teistele. Wiimane osa oli wenelaste juures suurem, kui see, mis neile andis, ja nende hääletajate soowe suudame meie rahuldada küllalt.

A. Sorokin (wen.): Я должен внести фактическую поправку к высказанным здесь по поводу моих слов мнениям уважаемых депутатов Вейлера и Вайна, которые оба несколько странным образом истолковали

мое указание на неприемлемость редакции комиссии в виду недостаточно авторитетного положения национального представителя. Вне всякого сомнения я не имел в виду протестовать против того, что он будет чиновником второго ранга, что у него на воротнике будет меньшее количество звездочек, если таковыя вообще чинам Эстонской республики присвоены могли бы быть. Я совершенно ясно указал на ограничение объема его компетенции и в этом, разумеется, усматривал по моему совершенно резонно умаление его авторитета. Возможно, что по редакции маалита ранг этого чиновника будет еще ниже, но объем его деятельности будет бесспорно шире, а этого мы только и домогаемся. Далее, возможно, что по складу моего ума я не обладаю тем пафосом, который здесь проявили некоторые уважаемые депутаты, а потому я никак не могу понять, какое отношение к чисто техническому вопросу с надлежащей организации представительства интересов национальных меньшинств имеют действия северного корпуса или сведения о Балтийско-немецкой агентуре за границей. Я полагаю, что все происходящее за пределами Эстонской республики к настоящему вопросу отношения не имеет, а потому на соответствующие заявления я отвечать не буду.

J. Temant (maal.): Maaliidu nimel teatan, et meie ühe jao oma ettepanekust muutisime, nimelt, et nad saaks walitud walitsuse, aga mitte Asutawa Kogu poolt. Ettepanek käib järgmiselt: „Kohaliste vähemusrahwuste rahwusliste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat riigikantselei juures. Igal vähemusrahwusel on oma rahwussekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministritega ja peaministriga läbi käia ja wiimase arwamistest lahku minnes oma ettepanekute asjus referendina walitsuses esineda. Rahwuslised sekretäärid walitakse walitsuse poolt rahwusliste organisatsioonide ettepanekul. (A. Weiler (töer.): Aga peaministri nõusolek esimeses ettepanekus.) On näha, et teie Asutawa Kogu liige mitte ilmaasjata ei ole.

J. Tõnisson (rhw.): Rhs. Sorokin imestas, kuidas on puudutatud asju, mis väljaspool Eestit sünniwad. Mina puudutasin seda nähtust, et nüüd võidakas ülendatud enesetundes suuremaid nõudmisi awaldada, sest härra Sorokin pani rõhku selle peale, et Wene rahwusest kaaskodanikud ei saada oma ase-

mikku neil tingimistel neile kohtadele. Seda võib juhtuda niisuguses meeleolus ja mul ei ole tahtmist sihilikult puudutada Wene rahwuse wahkorda meie riigiga. Mina ainult reageerisin nende tähenduste peale.

A. Weiler (töer.): Mina leian, et maaliidu praegune ettepanek on hoopis midagi muud, kui esimene. Tööerakonna rühm leiab, et endine maaliidu ettepanek sellest lahku läheb ja sellepärast hääletame meie selle ettepaneku poolt.

J. Lõo (rhw.): Siin oleme meie rõhutatud rahwa seisukohalt vähemusrahwustele rohkem vastu tulnud, kui meie riigihuwid seda nõuawad. Meie kuulsime rhs. Martna huwitawaid seletusi, et riigihuwid kaugemale jõuawad, kui riigipiirid. Mina hoiatan erine-mise eest, rahwussekretariaadi loomise eest, mis takistaks vähemusrahwaid meiega kooselamast. Kui neid lastakse meie walitsusesse sisse, kui nad saawad suured võimalused, siis võiwad nad seda autoriteeti kaugemates huwides tarwitada ja mitte ainult kultuurhuwides. Teiseks looksime meie sellega iseäralised eesõigused neile. Keele- ja kultuurhuwid on § 3 ja 5-das täiesti kindlustatud, mis tarwis nüüd weel iseäralised rahwusprokuröörid peaksid nende huwide kaitsemise järele walwama, kui iga kodanik võib administratiiv kohtusse pöörata. Ka vähemusrahwuste liigetel on see võimalus ja ei pruugi rahwussekretääri juurde minna direktiive tooma, kuidas teha. Ta ei pruugi oma asju rahwussekretääri kätte anda, waid võib otsekohe seaduste põhjal administratiivkohtusse minna, kui tema leiab, et ta keelelised või koolihuwid puudutatud on. Selleks jätab meie põhiseadus laialised võimalused.

Kui meie tahame rahwuslised prokuröörid ametisse panna, siis peame ettevaatlikud olema oma riikliste huwide seisukohalt, et meie mitte liiga suuri eesõigusi teistele rahwustele ei anna, mida võib olla meie enese rahwuse liigetel kusa-gil ilmas ei ole. Sellepärast arwan mina, et eelnõu wastuwõetaw on ja rohkem lubadusi vastu võtta meie riikliste huwide seisukohalt soowitaw ei ole.

K. Einbund (rhw.): Et maaliit oma ettepanekus mitmesisulised parandused on teinud, mis tema märkus teise sisule lähedale on toonud, — wahе seisab

ainult selles, et rahvuswähemuste esitajad saavad wiidud riigikantseleisse, sest et see juriidiliselt palju järjekindlam on, kui endine kawatsus, seda osakonda haridusministeeriumi juures asutada, — siis ühineb rahwaerakond maaliidu ettepanekuga. (H ü ü d e d r a h w a e r a k o n n a s t: E i ü h i n e !)

Aruandja T. Kalbus: Komisjoni enamuse seisukohalt kaitsen mina seda redaktsiooni sellel kujul, nagu teda komisjon välja on töötanud. Kui nimetatud ettepanek komisjonis arutusel oli, ja kui vähemusrahwustel wõimalus oli oma kultuurhuwide kaitseks sõna wõtta komisjonis, esines vähemusrahwuste seast Rootsi rahwuskogu nimel härra Pöhl ja andis Rootsi rahwuskogu otsuse, kus otsekohe öeldud on, et neil mingisuguseid muid huwisid peale kultuuriliste ei ole. Rootsi rahwuskogu otsust läbi waadates tuli komisjon otsusele, et mingisuguseid teisi nõudeid kui ainult kultuurilisi, Rootsi rahwal ei ole. Teised vähemusrahwad mingisuguseid ettepanekuid ega otsuseid komisjonile teinud ei ole. Kui meie jääme sellele seisukohale kindlaks, et Rootsi rahwas on sarnane põline Läänemere maadel, kui meie eestlasedki, ja et nende kultuurilised huwid isesugust kaitsmist ei nõua, ja et neil isesuguseid huwisid peale kultuuriliste ei ole, siis jääu mina komisjoni nimel ja ka isikliselt sellele seisukohale, et märkus II nimelt wastu wõtta komisjoni poolt väljatöötatud korras.

Juhataja L. Olesk: On ette pandud 2 parandust, 1-ne härra Pöhl'i poolt, 2-ne maaliidu poolt.

H. Pöhl (kristl.): Ma ühinen maaliidu ettepanekuga.

Juhataja L. Olesk: Siis jääb järele üks parandus ja see käiks nõnda: „Kohaliste vähemusrahwuste rahvusliste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat riigikantselei juures. Igal vähemusrahwusel on oma rahwussekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministriga ja peaministriga läbi käia ja wiimase arwamistest lahku minnes oma ettepanekute asjus referendina walitsuses esineda. Rahwuslised sekretäärid walitakse walitsuse poolt rahvusliste organisatsioonide ettepanekul.“ (H ä ä l e t a t a k s e.) Poolt on 30 häält, wastu — 27, erapooletuid — 7.

Sellel on see parandus wastu wõetud. Siis tuleb § 17 hääletamisele niisugusel kujul: „Asjad, mis Wabariigi Walitsusele alluwad, jagatakse Asutawa Kogu poolt ametkondade ehk ministeeriumide järele walitsuse liigete wahel ära. Ministeeriumid on: 1) haridus-, 2) kaubandus- ja tööstus-, 3) kohtu-, 4) põllutöö-, 5) raha-, 6) sise-, 7) sõja-, 8) teede-, 9) tootlus-, 10) töö- ja hoolekande-, ja 11) välisasjade ministeerium. Märkus I. Asutawal Kogul on õigus kaks ehk rohkem ametkondi ühe walitsuse liikme juhataada anda. Märkus II. Kohaliste vähemusrahwuste rahvusliste kultuurhuwide kaitseks luuakse iseäraline rahwussekretariaat riigikantselei juures. Igal vähemusrahwusel on oma rahwussekretäär, kellel õigus on otsekohe ametiasjus ministriga ja peaministriga läbi käia ja wiimase arwamisest lahku minnes oma ettepanekute asjus referendina walitsuses esineda. Rahwuslised sekretäärid walitakse walitsuse poolt rahvusliste organisatsioonide ettepanekul.“ Kes on selle poolt seda paragrahwi selles kujus wastu wõtta? (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete õigustest. § 18. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmed wastutawad üldisel alusel nii hästi harilikkuude süütegude eest, mis nende poolt korda saadatud Asutawa Kogu ehk walitsuse liikmeks olemise ajal, kui ka süütegude eest, mis nende poolt korda saadatud ametikohuste täitmisel ehk täitmise puhul.

Asutawas Kogus ehk tema komisjonides ettekantud mõtteawalduste ja seletuste eest ei wõi kedagi wastutusele wõtta.

Juhataja L. Olesk: (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on § 18 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 19. Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liikmeid wõib nende poolt kordasadetud süütegude pärast wastutusele wõtta ehk arreterida ja nende korterid läbi otsida ainult Asutawa Kogu ehk, kui Asutaw Kogu koos ei ole, § 14 ettenähtud seadusandlise komisjoni otsuse põhjal. Eitaw otsus on lõpulik. Süüdiataw otsuse puhul lahku kaebealune ametiko-

huste täitmisest ning asjade arutamine allub kõrgemale Riigikohtule.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw 19. wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 20. Asutawa Kogu ja walitsuse liikmed on wabastatud riigikaitse teenistuse kohustest.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 20 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): Peatükk 7. Seaduste ja määruste jõud. § 21. Kõik sennised seadused ja seaduslised määrused jääwad maksma kunni Asutaw Kogu, Wabariigi Walitsus, ehk muud sellekohased seaduslised wõimud neid seaduslikes korras ei kaota, ei muuda wõi täiendada ehk kui see walitsemise ajutine kord neid juba kaotanud, muutnud ehk täiendanud ei ole.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 21 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 22. Wabariigi seadused omandawad seadusliku jõu nende wastuwõtmisega Asutawa Kogu ehk wabariigi seadusandlise asutuse poolt ja hakkawad maksma „Riigi Teatajas“ awaldamise ja kohalejõudmise päewast, kui mitte teist tähtaega ja teistsugust awaldamise korda Asutawa Kogu poolt ette nähtud ei ole.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 22 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): Peatükk 8. Walitsemise ajutise korra elluwiiimine ja muutmine. § 23. Seda walitsemise ajutist korda wõib muuta ainult siis, kui vähemalt pool Asutawa Kogu liigete üldisest arwust sellega nõus on.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 23 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus (loeb): § 24. Wabariigi ajutine kord hakkab maksma tema awaldamise päewast „Riigi Teatajas“ ja maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Paragrahw 24 on nähtawa enamusega wastu wõetud. Sellega oleks ligikaudu teine lugemine lõpetatud, kui mitte § 2 juures otsustamine edasi lükatud ei oleks. Kuidas on otsus § 2 kohta? Kas wõiks kolmandale lugemisele asuda, komisjoni hooleks jättes § 2 wormuleerimist?

J. Tõnisson (rhw.): Ma paneksin ette, et meie selle paragrahwi nii heaks kiidaks, nagu ta ette pandud on redaktsioonilise muudatusega, mis komisjon üksikute waldade asjus ette wõtab. Seal on sisuliselt nii, et üks wald on olemas, tema üksikud kogukonnad on ka eriti nimetatud — seda wõib muuta lihtsalt selle läbi, et mõned wallad maha tõmmatakse jne. Salatsi wald wast ülearune. Seal ei ole raskusi, meie jätame selle komisjoni hooleks, praegu aga wõtame nii wastu, nagu ta meile ette pandud, siis saame lõpule. Kui meil weel mõnda asja muuta on sisuliselt, siis wõime seda 3 lugemisel teha neil põhjustel, mis täna juba ette toodud, see ei takistaks täna 2. lugemist lõpetada.

Aruandja T. Kalbus: Kui seda punkti siin arutati, siis ei olnud ma siin. Ma olen härra Tõnisson'i ettepaneku poolt, aga ühe asja peale juhin tähelepanu, et siin sees on wiga, kust ta tulnud ei tea. Seal seisab Salatsi wallast, peab olema Heinaste wald. Siis tuleks ka, et Heinaste alew on Heinaste wallas. Salatsi wallas — Heinaste alew — kolm sõna tuleks maha tõmmata, — jääb lihtsalt Heinaste wald. Salatsi wald on teine, kus lätlaste enamuses. — Seda sain peastaabist teada.

Juhataja L. Olesk: Ma konstateerin, et § 2. kohta otsus järgmiselt protokolleeritud on: „Rahwasaadik Jürman'i poolt on ettepanek tehtud, et piiriküsimuse otsustamist senni edasi lükata, kunni telegraafi teel järele pärida jõutakse.“ akl. Jürman'i ettepaneku poolt on 45 häält, wastu 13.

Aruandja T. Kalbus: Mis puutub Kirbla ja Metsküla waldadesse, siis tuntakse neid waldu teiste nimede all. Tuleks ainult nimed muuta, telefoni teel järele pärida, kas need wallad ei kuulu Mõisaküla ehk Ipiku walla piiridesse. Uut territooriumi meie juurde ei wõta, järgmisel, kolmandal lugemisel tulewad

ainult uued nimed panna nende asemele, mis olemas.

Juhataja L. Olesk: Ma ei leia võimalikuks rhs. Tõnisson'i ettepanekut hääletamisele panna, sest see käib vastu võetud otsusele vastu, mis paragrahvi vastuvõtnist enne ei luba, kui kindlad teated käes. (**J. Tõnisson** (rhv.): Ma ei teadnud, et otsus selle kohta on.) Kas meie ei saa kuidagi teisiti, ilma selle paragrahvi kolmandat lugemist toime panna?

J. Tõnisson (rhv.): Meil ei ole kodukord veel mitte vastu võetud, et meie ei saa kahte lugemist ühel päeval ette võtta. Sellepärast oleks võimalik, et meie § 2. võtaksime II lugemisel vastu järgmisel koosolekul, kui teated käes, sellega võiksime II lugemise lõpetada ja III lugemise juurde üle minna, selleksamal koosolekul. Kui vahet arvatakse, et kaugele on mindud, siis võiks nii korraldada, et hommikul võtame vastu § 2 II lugemisel ja õhtupoole erikoosolekul võtame III lugemise ette. Nii saame meie, kui ühel päeval kaks koosolekut toime paneme, III lugemise juurde asuda. See oleks võimalik, kui paar tundi vahet teeme ja õhtusel koosolekul III lugemise korraldame.

Juhataja L. Olesk: Pean konstateerima, et praegune lugemine mitte lõppenud pole, see seaduseelnõu tuleb teisel korral lugemisele. Sellega oleks esimene päewakorrapunkt läbi. Tuleks teise päewakorra-

punkti, Asutawa Kogu kodukorra eelnõu esimesele lugemisele minna. (**Hüüded:** Lõpetada.)

P. Põld (rhv.): Meil tuleb ainult üks küsimus, kas jõuame läbi võtta, ehk ei. (**Hüüded:** Jõuab! Võimatu!) Ära lõpetada on pühadeks võimatu, sest 12 lehte kodukorda ei suuda meie kolme päeva jooksul läbi võtta.

J. Tõnisson (rhv.): Panen ette homme kaks koosolekut ära pidada; hommikul ühe ja õhtupoolel teise. Siis võtame ta esimesel lugemisel läbi. Kui meie aga täna lugema hakkame, kus meie väsinud oleme, siis ei ole see loov töö. Parem täna lõpetada.

Juhataja L. Olesk: Ette on pandud täna lõpetada ja homme kaks koosolekut pidada, enne lõunat ja õhtul. (**Hääletatakse.**) (**Hüüded:** Kell 11 ja 9.)

J. Wain (sd.): Kui kaks koosolekut ära peetakse, siis läheb terve päev ära. See takistaks komisjonide tööd ja neil kahel koosolekul meie ikkagi kodukorda esimesel lugemisel vastu ei võta, ei jõua, sest hommikune koosolek kuigi palju tööaega pikendada ei saa. Kolm päeva sedasama kodukorda lugeda jõuaksime neljapäevaks lõpule.

Juhataja L. Olesk: On ette pandud järgmine koosolek homme kell 11 ära pidada. Teist ettepanekut ei tehta? (**Hüüded:** Ei!) Seega on järgmine koosolek homme kell 11 hommikul. Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 9.37 minutit õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **L. Olesk.**

Sekretäär **H. Martna.**